WIR LEBEN GEWERKSCHAFT vida



gewerkschaftvida

Kollektivvertrag

für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im SOS-Kinderdorf

Stand 1. Jänner 2025

vida.at

gpa MEINE GEWERKSCHAFT



Internet: www.vida.at/sozialedienste

Herausgeber: Österreichischer Gewerkschaftsbund/Gewerkschaft vida, Fachbereich Soziale Dienste, 1020 Wien, Johann-Böhm-Platz 1
Medieninhaber und Hersteller: Verlag des Österreichischen Gewerkschaftsbundes GmbH, 1020 Wien, Johann-Böhm-Platz 1
Verlags- und Herstellungsort: Wien, ZVR-Nr: 576 439 352, DVR-Nr: 0046655
Foto: © Oksana Kuzmina - Fotolia.com

KOLLEKTIVVERTRAG

für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im SOS-Kinderdorf

STAND 1. JÄNNER 2025

GEWERKSCHAFT vida

gpa MEINE GEWERKSCHAFT

Vorwort

Der Kollektivvertrag für das SOS Kinderdorf stellt einen wichtigen Meilenstein für den Kinder- und Jugendwohlfahrtsbereich dar. Es geht nicht bloß um die Jugend, es geht um Familie, Kinder und deren Sozialräume. Es geht um Prävention, Haltgeben im Leben und Intervention. Diese Arbeit lässt sich nicht im Rahmen des Arbeitszeitgesetzes bewältigen und braucht zum Wohle des Kindes flexible Arbeitszeitmodelle.

Alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer arbeiten, sorgen und kämpfen für die „Energie einer glücklichen Kindheit" – gerade dann, wenn den Kindern das Wesentliche gefehlt hat. Um allen die Energie für die schwere, aber für unsere Gesellschaft ganz bedeutende Arbeit zu erhalten gibt es eine entsprechende bezahlte Pausenregelung für die tägliche Arbeit und das Sabbatical als Instrument für die Burn-out-Prophylaxe. Im Bewusstsein der schwierigen Aufgaben der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird das Sabbatical von Arbeitgeberseite finanziert.

Herzlichen Dank für die konstruktive Zusammenarbeit und die wertschätzende Haltung der Verhandlungspartnerinnen und der Verhandlungspartner.

SOS-Kinderdorf Österreich

Mag. Irene Szimak Vorsitzende des Aufsichtsrats	Mag. Christian Moser Geschäftsführer	Mag. Gerhard Stecher Vorsitzender AG-Verband

Gewerkschaft GPA

Barbara Teiber, MA Vorsitzende	Karl Dürtscher Bundesgeschäftsführer

Gewerkschaft vida

Roman Hebenstreit Vorsitzender	Mag.ª Anna Daimler, BA Generalsekretärin

KV-Highlights

+ 4 % mehr Gehalt
+ 4 % höhere Zulagen
+ Höhere Zulage fürs Einspringen 50 bzw 25 Euro
+ Anrechnung von 2 Stunden Arbeitszeit für Nachtarbeitsbereitschaft
+ Neue Zulage für aufsuchende Fachkraft in der sozialen Arbeit
+ Neuregelung Dienstjubiläum

Solltest du Fragen haben, stehen wir dir gerne zur Verfügung.
Die Kontaktdaten des Fachbereiches Soziale Dienste der Gewerkschaft vida findest du auf www.vida.at/sozialedienste.

Inhaltsverzeichnis

Seite

Abkürzungsverzeichnis 4

Abschluss und Geltungsbereichsbestimmungen
§ 1 Vertragsparteien 5
§ 2 Diskriminierungsschutz 5
§ 3 Räumlicher, fachlicher und persönlicher Geltungsbereich 5
§ 4 Geltungsdauer 6
§ 5 Anwendung des Angestelltengesetzes 6

Arbeitszeit und Arbeitsruhe
§ 6 Normalarbeitszeit 6
§ 7 Teilzeitarbeit – Mehrarbeit 6
§ 8 Sabbatical 7
§ 9 Nachtarbeit 8
§ 10 Überstunden und Vollzeitmehrarbeit 8
§ 11 Rufbereitschaft 8
§ 12 Ruhepausen 9
§ 13 Tägliche Ruhezeit 9
§ 14 Wochen(end)ruhe 9
§ 15 Arbeitsfreie Tage 9
§ 15a Anspruch auf Familienzeitbonus 9
§ 16 Arbeitszeitbilanz 9
§ 17 Verteilung der Normalarbeitszeit für Verwaltung und allgemeine Dienste 10
§ 18 Verteilung der Normalarbeitszeit für Mobile Dienste für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im mobilen Einsatz 10
§ 19 Verteilung der Normalarbeitszeit für Einrichtungen mit Dauerbetrieb 10
§ 20 Sonderbestimmungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die vom Arbeitszeitgesetz und Arbeitsruhegesetz ausgenommen sind 11
§ 20a Für (heil-)pädagogisch tätige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Turnusdienst in stationären bzw teilstationären Bereichen sowie in freizeitpädagogischen Maßnahmen gilt 12
§ 20b Für Familienhelferinnen / -helfer sowie Familienpädagoginnen / -pädagogen in SOS-Kinderdorffamilien gilt 13
§ 20c Für SOS-Kinderdorf-Mütter und -Väter gilt 15
§ 20d Sonderbestimmungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die sonderpädagogische / erlebnispädagogische Maßnahmen begleiten bzw organisieren . 15

Entgelt und Sozialleistungen
§ 21 Allgemeine Bestimmungen 16
§ 22 Vordienstzeiten 16
§ 22a Karenzanrechnungen 17
§ 23 Verwendungsgruppen 17
§ 24 Gehaltstafel 19

Seite

§ 25 Lehrlingseinkommen 20
§ 26 Sonderzahlungen 20
§ 27 Zulagen und Zuschläge 20
§ 27a Dienstplan und Flexibilisierungszulagen .. 21
§ 28 Sozialleistungen 22
§ 29 Dienstjubiläum 22
§ 30 Erhöhung der Ist-Entgelte 23
§ 31 Entgeltfortzahlung bei Dienstverhinderung 23

Dienstreise- und Aufwandsentschädigung
§ 32 Dienstreise 23
§ 33 Inlandsdienstreise 24
§ 34 Auslandsdienstreise 25
§ 35 Überstunden bei Dienstreisen 25
§ 36 Reisezeit 25
§ 37 Geltendmachung der Ansprüche von Dienstreisen 26

Erholung und Arbeitnehmerinnen- bzw Arbeitnehmerschutz
§ 38 Erholungsurlaub 26
§ 39 Supervision 26

Aus- und Weiterbildung
§ 40 Ausbildung betriebsspezifischer Berufsbilder 27
§ 41 Gesetzlich, berufsbedingt oder vom SOS Kinderdorf vorgeschriebene Fortbildungen 27
§ 42 Fortbildungsangebote (nicht vorgeschrieben) 27

Spezielle Berufsbilder des SOS-Kinderdorfes
§ 43 SOS-Kinderdorf-Mutter/-vater 27
§ 43 SOS-Kinderdorf-Mutter/-vater (KDF 2020) 28
§ 43a SOS-Familienpädagogin/SOS-Familienpädagoge (KDF 2020)) 28
§ 44 SOS-Familienhelferin/-helfer 28
§ 45 *entfällt*

Sonderbestimmungen für SOS-Kinderdorf-Mütter/ SOS-Kinderdorf-Väter
§ 46 Pensionsregelung für SOS-Kinderdorf-Mütter/SOS-Kinderdorf-Väter 29
§ 47 Lebensformpauschale 29
§ 48 Nachbetreuungsvorsorge 29
§ 49 Entpflichtung der SOS-Kinderdorf-Mütter/ SOS-Kinderdorf-Väter 30

Zukunftsvorsorge
§ 50 Betriebliche Zukunftsvorsorge 30

Beendigung des Arbeitsverhältnisses
§ 50a Rechtsanspruch auf Altersteilzeit 30
§ 51 Beendigung durch Zeitablauf (Befristung) 31
§ 52 Kündigung 31
§ 53 Abfertigung 32

Inhaltsverzeichnis

Seite

Untergang von Ansprüchen und Streitbeilegung

§ 54 Verfall kollektivvertraglicher Ansprüche 32
§ 55 Mitarbeiteraudit 32

Übergangsbestimmungen

§ 56 Generalklausel 33
§ 57 Übergangsbestimmungen zur Arbeitszeit ... 33
§ 58 Übergangsbestimmungen zum Sabbatical (§ 8) 33
§ 59 Übergang in das neue Gehaltsschema 33
§ 60 Übergangsregelungen für Zulagen, Zuschläge und Sozialleistungen (§§ 27 und 28) 33

Seite

§ 61 Übergangsbestimmung zu Dienstjubiläen (§ 29) 34
§ 62 *entfällt*
§ 63 *entfällt*
§ 64 Übergangsbestimmungen zur Abfertigung (§ 53) 34
§ 65 Übergangsbestimmung für Familienberaterinnen und -berater 34

Das Impressum befindet sich auf der 2. Umschlagseite

Abkürzungsverzeichnis

Abs	Absatz
ArbVG	Arbeitsverfassungsgesetz, BGBl 1974/22
ARG	Arbeitsruhegesetz, BGBl 1983/144
Art	Artikel
AVRAG	Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz, BGBl 1993/459
AZG	Arbeitszeitgesetz BGBl 1969/461
BMF	Bundesministerium für Finanzen
bzw	beziehungsweise
dh	das heißt
DRZ	Durchrechnungszeitraum
Erl	Erläuterung
EuGH	Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften
GPA	Gewerkschaft der Privatangestellten
HGPD	Gewerkschaft Hotel, Gastgewerbe, Persönlicher Dienst
insb	insbesondere
iSd	im Sinne des
KV	Kollektivvertrag
lit	litera
MSchG	Mutterschutzgesetz, BGBl 1979/221
NAZ	Normalarbeitszeit
OGH	Oberster Gerichtshof
Pkt	Punkt
RGV	Reisegebührenvorschrift
SEG-Zulagen	Schmutz-Erschwernis-Gefahren-Zulagen
UrlG	Bundesgesetz betreffend die Vereinheitlichung des Urlaubsrechts und die Einführung einer Pflegefreistellung, BGBl 1976/76
vgl	vergleiche
VKG	Väterkarenzgesetz, BGBl 1989/651
Z	Ziffer
zB	zum Beispiel

ABSCHLUSS- UND GELTUNGSBEREICHSBESTIMMUNGEN

§ 1 Vertragsparteien

Der Kollektivvertrag wird zwischen dem **Arbeitgeberverband der SOS-Kinderdörfer,** 6020 Innsbruck, Stafflerstraße 10a, einerseits und der **Gewerkschaft GPA,** 1034 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1 und der **Gewerkschaft vida,** 1020 Wien, Johann-Böhm-Platz 1, andererseits vereinbart.

§ 2 Diskriminierungsschutz

(1) Dieser Kollektivvertrag versteht sich als Mittel zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung und zur Vermeidung der Diskriminierung wegen des Alters, der Geschlechtszugehörigkeit, der sexuellen Orientierung, einer körperlichen Beeinträchtigung oder einer Behinderung, der sozialen oder regionalen Herkunft, der ethnischen oder nationalen Zugehörigkeit, der Religionszugehörigkeit oder der politischen Einstellung.

(2) Handlungen, Maßnahmen und Vereinbarungen, die zu einer mittelbaren oder unmittelbaren Diskriminierung im Sinne des Abs 1 führen, sind rechtsunwirksam.
Verstöße gegen Abs 1 sind unverzüglich der Schlichtung durch das Mitarbeiteraudit zuzuführen. Ist dort eine einvernehmliche Regelung zwischen den betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern nicht möglich, hat das Mitarbeiteraudit eine Maßnahmenempfehlung an die Arbeitgeberin bzw den Arbeitgeber zu richten. Die Arbeitgeberin/der Arbeitgeber ist zur Umsetzung dieser Maßnahme verpflichtet, wenn die Maßnahmenempfehlung einstimmig erfolgt und keine zwingenden betrieblichen Gründe entgegenstehen.

(3) Arbeitgeberin bzw Arbeitgeber und Arbeitnehmerin bzw Arbeitnehmer sind verpflichtet, einen geschlechts- bzw personengruppen-sensiblen Sprachgebrauch – sowohl mündlich als auch schriftlich – zu wahren.

(4) Soweit in diesem Kollektivvertrag personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher oder weiblicher Form angeführt werden, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise.

§ 3 Räumlicher, fachlicher und persönlicher Geltungsbereich

(1) Der Kollektivvertrag gilt

räumlich: für das gesamte Bundesgebiet der Republik Österreich;

fachlich: für alle Organisationseinheiten der Mitglieder des Arbeitgeberverbandes der SOS-Kinderdörfer.

persönlich: für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Lehrlinge der vom fachlichen Geltungsbereich erfassten Organisationseinheiten einschließlich der Praktikantinnen und Praktikanten (siehe jedoch Abs 2 Z 4) und der Transitarbeitskräfte, sofern der Kollektivvertrag keine gegenteilige Bestimmung enthält. Transitarbeitskräfte sind Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Arbeitsverhältnissen, die mit der Zielsetzung der (Re-)Integration in den Arbeitsmarkt begründet werden. Diese Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden verpflichtend psychosozial begleitet und betreut. Voraussetzung ist, dass diese Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Maßnahmen befristet beschäftigt werden, die von der öffentlichen Hand zB AMS, BSB, Land, Gemeinde usw beauftragt und/oder gefördert werden.
(idF 1. Februar 2019)

(2) Mit Ausnahme des Abschnittes über die Dienstreisen gilt dieser Kollektivvertrag nicht für

2.1. Mitglieder des Vorstandes oder der Geschäftsführung
(idF 1. Jänner 2025)

2.2. Zivildiener; ausgenommen, das Dienstverhältnis wird gem § 7a Zivildienstgesetz verlängert (für die Zeit der Verlängerung).

2.3. Volontärinnen/Volontäre: Volontärin/Volontär ist, wer sich kurzfristig ausschließlich zu Ausbildungszwecken in einer Einrichtung aufhält und nicht in den Arbeitsprozess integriert wird; der Erhalt eines Taschengelds steht dem Volontariat nicht entgegen.

2.4. Praktikantinnen und Praktikanten: Ausgenommen aus dem Kollektivvertrag sind nur jene Praktikantinnen und Praktikanten,

- deren Pflichtpraktikum in einem Ausbildungsgesetz vorgeschrieben ist,
- die nicht in den Arbeitsprozess eingeordnet sind,
- hinsichtlich derer keine Arbeitgeber/in-(Arbeitnehmer/in-)pflicht entsteht,

– bei denen eine ständige Praxisanleitung erforderlich ist und
– deren Praktikumsdauer insgesamt 4 Monate nicht überschreitet.

2.5. Beschäftigung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die im Rahmen einer Maßnahme nach dem Jugendwohlfahrtsgesetz untergebracht sind.
(2.5 idF 1. Jänner 2010)

§ 4 Geltungsdauer

(1) Der Kollektivvertrag tritt mit **1. Jänner 2025** in Kraft und wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen.

(2) Nach Ablauf eines Jahres kann der Kollektivvertrag unter Einhaltung einer sechsmonatigen Kündigungsfrist zum 31. 12. eines jeden Jahres gekündigt werden. Während der Kündigungsfrist sind Verhandlungen wegen der Erneuerung des Kollektivvertrags zu führen.

(3) Über Verlangen eines der Vertragspartner sind auch während der Geltungsdauer des Kollektivvertrages Verhandlungen wegen der Abänderung desselben zu führen.

§ 5 Anwendung des Angestelltengesetzes

(1) Auf die diesem Kollektivvertrag unterliegenden Arbeitsverhältnisse findet das Angestelltengesetz Anwendung.

(2) Für Transitarbeitskräfte ist das Angestelltengesetz erst ab einer Beschäftigung von mehr als einem Jahr anzuwenden, unabhängig davon ob in diesem Zeitraum die Tätigkeit im Rahmen eines oder mehrerer zusammenhängender befristeter oder unbefristeter Arbeitsverhältnisse erfolgt.

ARBEITSZEIT UND ARBEITSRUHE

§ 6 Normalarbeitszeit

(1) Die wöchentliche Normalarbeitszeit beträgt 39 Stunden.
(idF 1. Jänner 2022)

(2) Zum Zwecke der Berechnung des Normalstundengehaltes ist das entsprechende Monatsgehalt durch 167,48 zu teilen.
(idF 1. Jänner 2022)

§ 7 Teilzeitarbeit – Mehrarbeit

(1) Liegt das Beschäftigungsausmaß der Arbeitnehmerin bzw des Arbeitnehmers unter der kollektivvertraglichen Normalarbeitszeit, dann kann die Arbeitgeberin bzw der Arbeitgeber Mehrarbeit im Ausmaß von durchschnittlich 20 % der Teilzeitarbeit pro Woche anordnen.
Voraussetzung für die Zulässigkeit der einseitig angeordneten Mehrarbeit ist, dass die Arbeitnehmerin bzw der Arbeitnehmer hiefür einen zusammenhängenden Zeitausgleich beanspruchen kann. Darüber hinausgehende Mehrarbeit kann durch Betriebsvereinbarung festgelegt werden. In Betrieben, in denen kein Betriebsrat eingerichtet ist, sind entsprechende arbeitsvertragliche Regelungen nur mit Zustimmung der den Kollektivvertrag auf Arbeitnehmerinnen- bzw Arbeitnehmerseite abschließenden Partei zulässig.

(2) Für Mehrarbeit gebührt ein Zuschlag von 25 % oder eine Abgeltung durch Zeitausgleich, wenn die Grenzen des Absatzes 1 überschritten werden. Der Mehrarbeitszuschlag ist bei der Bemessung des Zeitausgleichs zu berücksichtigen oder gesondert auszuzahlen. Die Betriebsvereinbarung kann festlegen, ob mangels einer abweichenden Vereinbarung eine Abgeltung in Geld oder Zeitausgleich zu erfolgen hat. Besteht keine Regelung, gebührt mangels abweichender Vereinbarung eine Abgeltung in Geld. Der Berechnung des Mehrarbeitszuschlages ist der auf die einzelne Arbeitsstunde entfallende Normallohn zugrunde zu legen (Mehrstundenteiler 1/160,66). Bei Leistungsentgelten und aus sonstigen Gründen in unterschiedlicher Höhe gebührenden Entgelten ist dieser nach dem Durchschnitt der letzen 13 Wochen zu

bemessen. Durch Betriebsvereinbarung kann auch eine andere Berechnungsart vereinbart werden.
(Abs 2 idF 1. Jänner 2022)

(3) Teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die in den letzten 26 Wochen im Durchschnitt mehr als fünf Stunden Mehrarbeit pro Woche erbracht haben, haben Anspruch auf Anhebung ihrer Normalarbeitszeit maximal bis zum Ausmaß der durchschnittlich erbrachten Mehrarbeit, sofern nicht wirtschaftliche oder sonstige sachliche Gründe dem entgegenstehen. Die Absätze 2 und 3 sind hierbei sinngemäß anzuwenden.

§ 8 Sabbatical

Präambel
Die Sabbaticalregelung ist ein Instrument der „Burn out"-Prophylaxe. Damit soll insbesondere die psychische Gesundheit der Arbeitnehmerinnen bzw der Arbeitnehmer gewahrt und unterstützt werden.
Für die berufsspezifischen Belastungen kann damit als Ausgleich eine Regenerationsphase eingeschoben werden.
Die Sabbaticalregelung ist auch Ausgleich für die kollektivvertraglich eingeräumten Arbeitszeit-Flexibilisierungsmöglichkeiten.

(1) Die Sabbaticalregelung gilt für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die vom Geltungsbereich des Kollektivvertrags erfasst sind.

(2) Jede Arbeitnehmerin / jeder Arbeitnehmer erhält jährlich mit Stichtag eine Sabbaticalgutschrift (Stichtag = Eintrittsdatum des aktuellen Dienstverhältnisses) im Ausmaß einer Wochenarbeitszeit auf ein persönliches Zeitdepot gutgeschrieben. Für Zeiten des Präsenz-/Zivildienstes, der Bildungskarenz und des Sabbaticals fällt keine Sabbaticalgutschrift an.
(Abs 3 idF 1. Jänner 2023)

(3) Der Anspruch entsteht erstmalig mit Vollendung des fünften Dienstjahres im Ausmaß von fünf Wochen. Eine Konsumation ist frühestens zu diesem Zeitpunkt im Einvernehmen mit der Arbeitgeberin/dem Arbeitgeber möglich. Die Konsumation hat ungeteilt und in Verbindung mit einem mindestens 10 Arbeitstage umfassenden Gebührenurlaub zu erfolgen. Während des Sabbaticals erfolgt volle Entgeltfortzahlung.
Ab dem vollendeten siebten Dienstjahr besteht ein einseitiger Anspruch der Arbeitnehmerin/des Arbeitnehmers auf Konsumation.
(Abs 3 idF 1. Februar 2019)

(4) Bonuswoche
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die ihre Sabbaticalgutschriften über mindestens 7 Jahre und höchstens 10 Jahre ansparen und dann als Sabbatical konsumieren, erhalten pro Sabbatical eine weitere Woche (Bonuswoche) Zeitgutschrift, wenn sie diese im Zusammenhang mit einem mindestens fünfwöchigen Gebührenurlaub in Anspruch nehmen. *(Gilt für bis 30. 6. 2019 erworbene Ansprüche)*
(Abs 3 idF 1. Februar 2019)

(5) Auch allfällige andere Zeitguthaben (zB nicht konsumierter Zeitausgleich) können in Zusammenhang mit dem Sabbatical konsumiert werden.

(6) Das Sabbatical ist grundsätzlich bis zur Vollendung des zehnten Dienstjahres zu konsumieren. Nach zehn Dienstjahren wird der persönliche nicht konsumierte Sabbaticalanspruch eingefroren und wächst nicht weiter an.

(7) Bei Verbrauch entsteht der Anspruch nach Ablauf von fünf Jahren wieder neu. (Abs 3 ist sinngemäß anzuwenden).

(8) Der Antritt des Sabbaticals muss ein halbes Jahr vorher der Arbeitgeberin/dem Arbeitgeber und dem Betriebsrat (falls vorhanden) bekannt gegeben werden.
Daraufhin hat die Arbeitgeberin/der Arbeitgeber dafür zu sorgen, dass für die Zeit des Sabbaticals die Vertretung gesichert ist.

(9) Das Dienstverhältnis bleibt während der Konsumation des Sabbaticals aufrecht. Nach Ende des Sabbaticals kehrt die Arbeitnehmerin/der Arbeitnehmer wieder an den ursprünglichen Arbeitsplatz zurück.

(10) Erkrankung während des Sabbaticals
Das Sabbatical wird, sofern die Erkrankung länger als 3 Tage dauert, um die Dauer der Erkrankung unterbrochen. Die Zeit während der Erkrankung wird dem persönlichen Zeitdepot wieder gutgeschrieben – sie führt jedoch nicht zu einer automatischen Verlängerung des Sabbaticals. Eine solche Verlängerung ist auf Wunsch der Arbeitnehmerin/des Arbeitnehmers mit der Arbeitgeberin/dem Arbeitgeber zu vereinbaren.

(11) Beendigung des Dienstverhältnisses
Bei Beendigung des Dienstverhältnisses, die der Sphäre der Arbeitgeberin/des Arbeitgebers zuzuordnen ist (Dienstgeberkündigung, gerechtfertigter vorzeitiger Austritt, einvernehmliche Auflösung, ...), ist die Sabbaticalgutschrift, sofern der Anspruch besteht, grundsätzlich zu konsumieren; in Einzelfällen ist eine Abgeltung möglich. Angesparte Sabbaticalzeiten gelten nicht automatisch als Überstunden.

Bei Kündigung durch Dienstnehmerinnen/Dienstnehmer aufgrund des Pensionsantritts entsteht ein Anspruch auf Konsumation der Sabbaticalgutschrift vor Ablauf von fünf Jahren nach Anstellung bzw Konsumation.
Bei Beendigung des Dienstverhältnisses, die der Sphäre der Arbeitnehmerin/des Arbeitnehmers zuzuordnen ist, kommt, sofern der Anspruch besteht, entweder bei Einvernehmen eine Konsumation auch ohne Vorankündigungsfrist oder eine Auszahlung in Betracht. Angesparte Sabbaticalzeiten gelten nicht automatisch als Überstunden. Bei Entlassung und unberechtigtem Austritt verfällt der Anspruch.
(idF 1. Jänner 2025)

(12) Sonderbestimmungen für SOS-Kinderdorf-Mütter/-Väter
Für SOS-Kinderdorf-Mütter/-Väter besteht eine Sonderregelung dahingehend, dass die Konsumation der Sabbaticalgutschrift unter Berücksichtigung des Einzelfalles (zB Konsumation in Blöcken; Berücksichtigung der Kindergenerationen) im Einvernehmen mit der jeweiligen Arbeitgeberin/dem jeweiligen Arbeitgeber vereinbart werden kann. Die Bonuswoche gebührt jedoch auch den SOS-Kinderdorf-Müttern/-Vätern nur dann, wenn die Sabbatgutschrift von 7 Wochen gemeinsam mit einem fünfwöchigen Gebührenurlaub konsumiert wird.
(idF 1. Februar 2013)

(13) Die Sabbaticalregelung gilt auch für Teilzeitbeschäftigte unter Berücksichtigung des Quotenentgeltes für die vereinbarte Arbeitszeit.

(14) Übergangsregelung zum Entfall der Bonuswoche
Alle bis zum 30. 6. 2019 erworbenen Ansprüche auf eine Bonuswoche nach SOS-Kinderdorf Kollektivvertrag § 8 (4) bleiben aufrecht und können mit dem nächsten Sabbatical konsumiert werden.
Alle Beschäftigten, die bis zum 30. 6. 2019 im 7. Verweiljahr für die Bonuswoche sind, erhalten 3 Bonustage (bei einer 5-Tage-Woche), bzw anteilige Bonustage entsprechend der Beschäftigungstage.
Diese können mit dem nächsten Sabbatical nach den Bestimmungen des KV § 8 (4) konsumiert werden.
(Abs 14 gilt ab 1. Februar 2019)

§ 9 Nachtarbeit

Nachtarbeit liegt vor, wenn in der Zeit zwischen 22.00 Uhr und 6.00 Uhr gearbeitet wird.

§ 10 Überstunden und Vollzeitmehrarbeit

(1) Als Überstunden gelten jene Stunden, durch die die Grenzen der gesetzlichen (täglichen oder wöchentlichen) Normalarbeitszeit nach Maßgabe des Kollektivvertrages überschritten werden. Überstunden sind grundsätzlich zu vermeiden, Überstunden sind nur dann zulässig, wenn sie von der Arbeitgeberin/vom Arbeitgeber (direkte Vorgesetzte/direkter Vorgesetzter) ausdrücklich angeordnet werden, oder wenn der Arbeitgeberin/dem Arbeitgeber bekannt sein musste, dass zur Bewältigung der Arbeit Überstunden im geleisteten Ausmaß erforderlich waren.

(2) Als Vollzeitmehrarbeit gelten die Stunden zwischen der kollektivvertraglichen und der gesetzlichen Wochenarbeitszeit.
(Abs 2 ab 1. Jänner 2022)

(3) Die Abgeltung von Überstunden **und Vollzeitmehrarbeit** in Freizeit oder in Geld hat im Verhältnis 1 : 1,5 (Stundenteiler **1/160,66**) zu erfolgen.
(Abs 3 ab 1. Jänner 2022)

(4) Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, denen keine Turnuszulage gebührt, gilt: An Sonn- und Feiertagen und in der Zeit von 22:00 bis 6:00 Uhr (Nachtarbeit) erfolgt die Abgeltung in Freizeit oder in Geld im Verhältnis 1 : 2, wenn die Überstunden ausdrücklich schriftlich angeordnet werden.

§ 11 Rufbereitschaft

(1) Abweichend von § 20a Abs 1 erster Satz AZG kann Rufbereitschaft innerhalb eines Zeitraumes von drei Monaten an 30 Tagen vereinbart werden.

(2) Abgeltung der Rufbereitschaft siehe § 27 „Zulagen und Zuschläge".

(3) Erfolgt im Rahmen der Rufbereitschaft eine Arbeitsaufnahme, so ist die Wegzeit gerechnet vom Wohnort als Arbeitszeit zu entlohnen.

§ 12 Ruhepausen

Beträgt die Gesamtdauer der Tagesarbeitszeit mehr als sechs Stunden, so ist die Arbeitszeit durch eine Ruhepause von einer halben Stunde zu unterbrechen. Diese Ruhepause gilt als Normalarbeitszeit.
Von der Arbeitgeberin/vom Arbeitgeber ist Vorsorge zu treffen, dass die Pause auch außerhalb der Arbeitsstelle zugebracht werden kann.

Diese halbe Stunde Ruhepause kann auch in zwei bzw drei Teilen konsumiert werden.
Eine Verlängerung der Ruhepause bedarf der Zustimmung der Arbeitnehmerin/des Arbeitnehmers, zählt aber nicht zur bezahlten Ruhepause.
Für Teilzeitkräfte entsteht dieser Anspruch im Ausmaß von 5 Minuten pro Stunde bis maximal 30 Minuten pro Arbeitstag.

§ 13 Tägliche Ruhezeit

(1) Die Ruhezeit gemäß § 12 Abs 1 AZG kann auf bis zu zehn Stunden verkürzt werden, wenn innerhalb der darauf folgenden zehn Kalendertage ein Ausgleich durch eine entsprechende Verlängerung einer täglichen oder wöchentlichen Ruhezeit erfolgt.

(2) Eine Verkürzung der Ruhezeit im Sinne des Absatzes 1 auf weniger als zehn Stunden ist nur in Ausnahmefällen zulässig, wenn neben der entsprechenden Verlängerung einer anderen täglichen oder wöchentlichen Ruhezeit zusätzliche Maßnahmen (zB Zeitausgleich, Verlängerung der Wochenendruhe, usw) zur Sicherstellung der Erholung vorgesehen sind.

§ 14 Wochen(end)ruhe

(1) Die wöchentliche Ruhezeit hat grundsätzlich zwei aufeinander folgende Kalendertage zu umfassen.

(2) Im Fall von Nachtarbeit beträgt die wöchentliche Ruhezeit mindestens 48 Stunden.

(3) Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die ausschließlich für Tätigkeiten am Wochenende und/ oder an Feiertagen aufgenommen werden, kommen die Absätze 1 und 2 nicht zur Anwendung.

§ 15 Arbeitsfreie Tage

Der 24. Dezember und der 31. Dezember sind unter Fortzahlung des Entgelts arbeitsfrei. Für ausnahmsweise erbrachte Arbeiten am 24. und 31. Dezember gebührt ein Zeitausgleich im Verhältnis 1 : 1.

§ 15a Anspruch auf Familienzeitbonus

a) Dem Arbeitnehmer gebührt eine Familienzeit sofern ein Anspruch nach dem FamZeitbG besteht (für Geburten ab 1. 3. 2017). Die Inanspruchnahme der Familienzeit ist spätestens 3 Monate vor dem geplanten Geburtstermin des Kindes dem Arbeitgeber schriftlich anzuzeigen. Tritt der Anlassfall gem § 3 Abs 3 FamZeitbG aus unvorhersehbaren Gründen vor dem voraussichtlichen Termin ein, so reduziert sich entsprechend der daraus ergebenden Differenz die dreimonatige Bekanntgabefrist.

b) Ab der fristgerechten Bekanntgabe gibt für die Arbeitnehmerin ein Kündigungsschutz, der bis zum Ablauf von vier Wochen nach Beendigung des Familienzeitbonus andauert.

c) Zeiten einer nach Beginn des Arbeitsverhältnisses in Anspruch genommenen Familienzeit sind als Dienstzeit für das Ausmaß des Erholungsurlaubes, für die Bemessung der Kündigungsfrist und für den Anspruch auf Abfertigung alt – sofern für diese Zeit nicht ohnedies ein gesetzlicher Anspruch auf Anrechnung besteht – sowie die Vorrückung anzurechnen.

§ 16 Arbeitszeitbilanz

Als Steuerungs- und Kontrollinstrument für das Arbeitszeitmanagement ist für jede Arbeitnehmerin/für jeden Arbeitnehmer eine Arbeitszeitbilanz aufzustellen, die Auskunft über die tatsächlich erbrachte Ar-

beitszeit im Vergleich zur Sollarbeitszeit gibt. Die Arbeitszeitbilanz ist quartalsweise an die Arbeitnehmerin/den Arbeitnehmer und an den Betriebsrat zu übermitteln.

§ 17 Verteilung der Normalarbeitszeit für Verwaltung und allgemeine Dienste

(1) Normalarbeitszeit
Die tägliche Normalarbeitszeit beträgt für Vollbeschäftigte 8 Stunden, max. 9 Stunden (inkl Ruhepause).
Die tägliche Normalarbeitszeit kann auf 10 Stunden ausgeweitet werden, sofern die Wochenarbeitszeit auf vier zusammenhängende Tage regelmäßig verteilt wird.

(2) Lage der Arbeitszeit
Die wöchentliche Normalarbeitszeit ist auf die einzelnen Arbeitstage von Montag bis Freitag einer Kalenderwoche zu verteilen. Durch Betriebsvereinbarung kann, wo es notwendig ist, die Verteilung auch auf die Werktage (Montag – Samstag) einer Kalenderwoche erfolgen.
Jedoch muss gewährleistet sein, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nur an fünf, nach Möglichkeit zusammenhängenden, Werktagen einer Kalenderwoche beschäftigt werden.

(3) Gleitende Arbeitszeit
Wird gleitende Arbeitszeit durch individuelle Gleitzeitvereinbarungen oder in Betrieben, in denen ein Betriebsrat errichtet ist, durch Betriebsvereinbarung eingeführt, dann kann die tägliche Normalarbeitszeit bis auf zehn Stunden ausgeweitet werden.

§ 18 Verteilung der Normalarbeitszeit für Mobile Dienste für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im mobilen Einsatz

(1) Normalarbeitszeit
Die tägliche Normalarbeitszeit beträgt für Vollbeschäftigte acht Stunden, max. 10 Stunden (Verteilung auf vier Tage pro Woche). Die wöchentliche Normalarbeitszeit beträgt 39 Stunden, in einzelnen Wochen des Durchrechnungszeitraumes bis zu 48 Stunden.
(idF 1. Jänner 2022)

(2) Lage der Arbeitszeit
Die Arbeitszeit wird auf sieben Tage in der Woche so aufgeteilt, dass jede Arbeitnehmerin/jeder Arbeitnehmer zwei zusammenhängende Kalendertage pro Woche, diese in der Regel an zwei Wochenenden pro Monat, frei hat. Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die ausschließlich für Tätigkeiten am Wochenende und/oder an Feiertagen aufgenommen werden, kommt der erste Satz nicht zur Anwendung.

(3) Geteilter Dienst
Von geteiltem Dienst wird gesprochen, wenn die tägliche Arbeitszeitunterbrechung zwei Stunden oder mehr beträgt. Die tägliche Normalarbeitszeit ist so einzuteilen, dass höchstens eine Unterbrechung eingeplant ist. Fahrtzeiten (vom Einsatz nach Hause und wieder zum Einsatzort) zwischen diesen geteilten Diensten sind Arbeitszeit.
Ein Arbeitsblock muss mindestens zwei Stunden umfassen.

(4) Vorbereitungszeit für pädagogische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Zur Bewältigung der Kontakt(Intensiv-)stunden mit den Klientinnen und Klienten ist für pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Vorbereitungszeit einzuplanen. Die Vorbereitungszeit beträgt 20 Minuten pro Stunde (1 Drittel). Darin sind enthalten Vorbereitung, administrative Tätigkeiten, Besprechungen und Nachbearbeitungen.

(5) Gleitende Arbeitszeit
Wird gleitende Arbeitszeit durch individuelle Gleitzeitvereinbarungen oder in Betrieben in denen ein Betriebsrat errichtet ist durch Betriebsvereinbarungen eingeführt, ist ein Arbeitszeitkonto einzurichten, das einen Übertrag von maximal 2 vereinbarten Wochenarbeitszeiten im Plus und maximal eine halbe Wochenarbeitszeit im Minus zulässt.

§ 19 Verteilung der Normalarbeitszeit für Einrichtungen mit Dauerbetrieb

(1) Gilt für jene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die in einer Einrichtung mit Dauerbetrieb beschäftigt sind, sich jedoch zumindest vorübergehend nicht im Turnusdienst befinden. (zB SOS-Kinderdorfmütter

und -väter in Ausbildung, pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ...)

(2) Normalarbeitszeit
Die tägliche Normalarbeitszeit beträgt für Vollbeschäftigte 8 Stunden, max. 10 Stunden. Die wöchentliche Normalarbeitszeit darf durchschnittlich 39 Stunden nicht überschreiten, in einzelnen Wochen des Durchrechnungszeitraumes darf sie höchstens 48 Stunden erreichen.
(idF 1. Jänner 2022)

(3) Lage der Arbeitszeit
Die Arbeitszeit wird auf sieben Tage in der Woche so aufgeteilt, dass jede Arbeitnehmerin / jeder Arbeitnehmer zwei zusammenhängende Kalendertage pro Woche, diese in der Regel an zwei Wochenenden pro Monat, frei hat.

(4) Dienstplan
Die Lage der Arbeitszeit ist durch einen Dienstplan festzulegen. Dieser ist spätestens 1 Kalendermonat im Vorhinein zu erstellen.

(5) Durchrechnungszeitraum
Der Durchrechnungszeitraum beträgt sechs Monate. Der genaue Zeitraum ist für die einzelnen Einrichtungen mit Betriebsvereinbarung festzulegen. Mit Ende des Durchrechnungszeitraumes müssen Zeitguthaben die über das Ausmaß der vereinbarten Wochenarbeitszeit hinausgehen als Überstunden bzw Mehrstunden abgegolten werden. Zeitschulden, welche über das Ausmaß der halben vereinbarten Wochenarbeitszeit hinausgehen, verfallen. Zeitguthaben bis zum Ausmaß der vereinbarten Wochenarbeitszeit und Zeitschulden bis zum Ausmaß der halben vereinbarten Wochenarbeitszeit werden in den nächsten Durchrechnungszeitraum übertragen.

(6) Geteilter Dienst
Von geteiltem Dienst wird gesprochen, wenn die tägliche Arbeitszeitunterbrechung zwei Stunden oder mehr beträgt.
Die tägliche Normalarbeitszeit ist so einzuteilen, dass höchstens eine Unterbrechung eingeplant ist. Fahrtzeiten (vom Einsatz nach Hause und wieder zum Einsatzort) zwischen diesen geteilten Diensten sind Arbeitszeit.
Ein Arbeitsblock muss mindestens zwei Stunden umfassen.

(7) Vorbereitungszeit für pädagogische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Zur Bewältigung der Kontakt(Intensiv-)stunden mit den Klienten ist für pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Vorbereitungszeit einzuplanen. Die Vorbereitungszeit beträgt 20 Minuten pro Stunde (1 Drittel). Darin sind enthalten Vorbereitung, administrative Tätigkeiten, Besprechungen und Nachbearbeitungen.

(8) Sonderbestimmungen für Arbeitnehmer:innen die freiwillig an freizeitpädagogischen Maßnahmen teilnehmen

a. Freizeitpädagogische Maßnahmen sind Unternehmungen, bei denen mindestens eine Nacht außerhalb des Angebots verbracht wird.

b. Die Arbeitgeber übernehmen alle anfallenden Kosten, die im Zusammenhang mit der freizeitpädagogischen Maßnahme notwendig sind: Fahrtkosten, Aufenthaltskosten, Versicherungen etc

c. Für den Zeitraum der freizeitpädagogischen Maßnahme wird immer von einer Vollzeitbeschäftigung ausgegangen, selbst dann, wenn für das Dienstverhältnis Teilzeit vereinbart wurde.

d. Die Normalarbeitszeit und Mehrleistung wird während der Veranstaltung wie folgt abgegolten: Pro Aktionstag gebühren 10 Stunden Normalarbeitszeit. Für jeden geleisteten Nachtdienst gebührt die Nachtdienstzulage lt § 27 Abs 7.3.
Pro Arbeitstag gebührt zusätzlich die Pauschale für freizeitpädagogische Maßnahmen lt § 27 Abs 8.

e. Für Arbeiten an Sonn- und Feiertagen gebührt die Sonn- und Feiertagszulage lt § 27 Abs 6.2.

f. Im Einvernehmen kann die Normalarbeitszeit innerhalb von 15 Tagen auf 150 Arbeitsstunden ausgedehnt werden, wenn danach der entsprechende Zeitausgleich gewährt wird.

g. Details für freizeitpädagogische Maßnahmen sind in einer Betriebsvereinbarung zu regeln.

h. Bessere Regelungen bleiben ohne Schmälerung aufrecht.

§ 20 Sonderbestimmungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die vom Arbeitszeitgesetz und Arbeitsruhegesetz ausgenommen sind

(1) Die Bestimmungen der §§ 20 – 20d gelten für

a) (heil-)pädagogisch tätige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Turnusdienst in stationären bzw teilstationären Bereichen sowie solche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die unter § 19 fallen, sofern sie in freizeitpädagogischen Maßnahmen tätig sind.

b) Familienhelferinnen- / helfer und Familienpädagoginnen- / pädagogen in SOS-Kinderdorffamilien

c) SOS-Kinderdorf-Mütter/-Väter

d) Sonderbestimmungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sonderpädagogische /erlebnispädagogische Maßnahmen vorbereiten bzw. begleiten.

(idF 1. Jänner 2023)

(2) Für Arbeiten an Feiertagen gebührt das Feiertagsarbeitsentgelt im Sinne des ARG.
(idF 1. Jänner 2023)

(3) Dienstplan
Die Lage der Arbeitszeit ist durch einen Dienstplan festzulegen. Dieser ist spätestens 1 Kalendermonat im Vorhinein, für Kinderdorffamilien mit Lebensmittelpunkt bis zum 15. des vorhergegangenen Kalendermonats zu erstellen.
(idF 1. Jänner 2023)

§ 20a Für (heil-)pädagogisch tätige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Turnusdienst in stationären bzw teilstationären Bereichen sowie in freizeitpädagogischen Maßnahmen gilt:

(1) Normalarbeitszeit

a. Die wöchentliche Normalarbeitszeit beträgt 39 Stunden.
(idF 1. Jänner 2022)

b. Zur Aufrechterhaltung des Betriebes kann die Arbeitzeit auf 7 Tage pro Woche von 0:00 bis 24:00 Uhr aufgeteilt werden.

c. Wenn Dienste regelmäßig und in erheblichem Umfang Arbeitsbereitschaft beinhalten (Abs 5) kann bei einem Durchrechnungszeitraum (DRZ) von 6 Monaten die NAZ in einzelnen Wochen des DRZ auf bis zu 72 Stunden (inklusive Nachtarbeitsbereitschaft) ausgedehnt werden, wenn die NAZ während des DRZ durchschnittlich 60 Stunden pro Woche (inklusive Nachtarbeitsbereitschaft) nicht überschreitet. Über die wöchentliche NAZ hinausgehende geleistete Arbeitsstunden sind als Überstunden abzugelten. Darüber hinaus sind Mehrarbeitsstunden, die innerhalb der NAZ geleistet werden und die nicht durch Zeitausgleich ausgeglichen werden konnten, am Ende des DRZ als Überstunden abzugelten. Die Übertragsregelungen hinsichtlich Zeitguthaben und Zeitschuld (Abs 3) sind dabei zu beachten.
(idF 1. Jänner 2023)

(2) Lage der Arbeitszeit

a. Die Arbeitszeit wird auf 5 Tage in der Woche so aufgeteilt, dass jede Arbeitnehmerin oder jeder Arbeitnehmer an zwei aufeinander folgenden Tagen frei hat.

b. Besteht die Arbeitszeit im regelmäßigen und erheblichen Umfang aus Arbeitsbereitschaft, ist dreimal pro Woche eine Ausdehnung der täglichen Arbeitszeit bis zu 24 Stunden (inklusive Nachtarbeitsbereitschaft) zulässig.
Zur 24-stündigen Arbeitszeit ist zusätzlich eine Stunde Arbeitszeit zulässig, wenn dies zur Übergabe der Arbeit erforderlich ist.
(idF 1. Jänner 2023)

(3) Durchrechnungszeitraum
Der Durchrechnungszeitraum beträgt sechs Monate. Der genaue Zeitraum ist mit Betriebsvereinbarung festzulegen und kann auf bis zu 12 Monate ausgedehnt werden. Mit Ende des Durchrechnungszeitraumes werden Zeitguthaben bis zum Ausmaß der vereinbarten Wochenarbeitszeit und Zeitschulden bis zum Ausmaß der halben vereinbarten Wochenarbeitszeit in den nächsten Durchrechnungszeitraum übertragen.
Zeitguthaben, die über das Ausmaß der vereinbarten Wochenarbeitszeit hinausgehen, müssen als Überstunden abgegolten werden. Zeitschulden, welche über das Ausmaß der halben vereinbarten Wochenarbeitszeit hinausgehen, verfallen.
(idF 1. Jänner 2023)

(4) Geteilter Dienst
Von geteiltem Dienst wird gesprochen, wenn die tägliche Arbeitszeitunterbrechung zwei Stunden oder mehr beträgt.
Die tägliche Normalarbeitszeit ist so einzuteilen, dass höchstens eine Unterbrechung eingeplant ist. Fahrtzeiten (vom Einsatz nach Hause und wieder zum Einsatzort) zwischen diesen geteilten Diensten sind Arbeitszeit.
Ein Arbeitsblock muss mindestens zwei Stunden umfassen.

(5) Arbeitsbereitschaft

a. Unter Arbeitsbereitschaft ist jene Zeit zu verstehen, während der sich die Arbeitnehmerin / der Arbeitnehmer am Dienstort bzw an dem mit der Arbeitnehmerin / dem Arbeitnehmer vereinbarten Ort der freizeitpädagogischen Maßnahme zur jederzeitigen Verfügung zu halten hat, auch wenn die Arbeitnehmerin / der Arbeitnehmer während dieser Zeit keine effektive Arbeit verrichtet oder nur bei Eintreten eines Bereitschaftsfalles tätig wird. Regelmäßig und in erheblichem Umfang fällt Arbeitsbereitschaft dann an, wenn sie mindestens 6 Stunden pro Dienst umfasst. Für solche Zei-

ten der Arbeitsbereitschaft werden von der Arbeitgeberin / dem Arbeitgeber besondere Erholungsmöglichkeiten bereitgestellt.
(idF 1. Jänner 2023)

b. Zeiten, während denen die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer im Falle der Arbeitsaufnahme während der Bereitschaft tätig wird, werden zu 100 % entlohnt, wobei als Mindestzeit pro Einsatz 15 Minuten berechnet werden.

c. Zeiten der Arbeitsbereitschaft während der Nacht (von 22:00 bis 6:00 Uhr) werden durch die Nachtdienstzulage gemäß § 27 Abs 7 abgegolten. Darüber hinaus werden für einen Nachtarbeitsbereitschaftsdienst für die Zeit zwischen 22:00 und 06:00 Uhr pauschal 2 Stunden als Normalarbeitszeit gerechnet und bezahlt. Damit sind tatsächliche Arbeitsaufnahmen nach Abs 5 b bis zu 2 Stunden abgegolten, wobei auch hier pro Einsatz 15 Minuten als Mindestzeit in Ansatz zu bringen sind. Jede weitere Zeit, in der die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer während der Bereitschaft tätig wird, wird nach § 20a Abs 5 b vergütet.
(idF 1. Jänner 2025)

(6) Vorbereitungszeit für (heil-)pädagogisch tätige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Zur Bewältigung der Kontakt(Intensiv-)stunden mit den Klientinnen / Klienten ist für pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Vorbereitungszeit einzuplanen. Die Vorbereitungszeit beträgt 20 Minuten pro Stunde (1 Drittel).
Darin sind enthalten Vorbereitung, administrative Tätigkeiten, Besprechungen und Nachbearbeitungen.
(idF 1. Jänner 2023)

(7) Sonderbestimmungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die an freizeitpädagogischen Maßnahmen teilnehmen

a. Freizeitpädagogische Maßnahmen sind Unternehmungen, bei denen mindestens eine Nacht außerhalb des Angebots verbracht wird.
(idF 1. Jänner 2023)

b. Die Arbeitgeberin / der Arbeitgeber übernimmt alle anfallenden Kosten, die im Zusammenhang mit der freizeitpädagogischen Maßnahme notwendig sind: zB Fahrtkosten, Aufenthaltskosten, Versicherungen etc
(idF 1. Jänner 2023)

c. Für den Zeitraum der freizeitpädagogischen Maßnahme wird immer von einer Vollzeitbeschäftigung ausgegangen, selbst dann, wenn für das Dienstverhältnis Teilzeit vereinbart wurde.

d. Die Normalarbeitszeit und Mehrleistung wird während der Veranstaltung wie folgt abgegolten:
Pro Aktionstag gebühren 10 Stunden NAZ Für jeden geleisteten Nachtdienst gebührt die Nachtdienstzulage lt § 27 Abs 7. Pro Arbeitstag gebührt zusätzlich die Pauschale für freizeitpädagogische Maßnahmen lt § 27 Abs 8.
(idF 1. Jänner 2023)

e. Für Arbeiten an Sonn- und Feiertagen gebührt wie sonst auch die Sonntags- und Feiertagszulage.
(idF 1. Jänner 2023)

f. Die Normalarbeitszeit kann innerhalb von 15 Tagen auf 150 Arbeitsstunden ausgedehnt werden, wenn danach der entsprechende Zeitausgleich gewährt wird.

g. Details für freizeitpädagogische Maßnahmen sind in einer Betriebsvereinbarung zu regeln.
(idF 1. Jänner 2023)

h. Bessere Regelungen bleiben ohne Schmälerung aufrecht.
(idF 1. Jänner 2023)

§ 20b Für Familienhelferinnen / -helfer sowie Familienpädagoginnen / -pädagogen in SOS-Kinderdorffamilien gilt:

(1) Normalarbeitszeit

a. Die wöchentliche Normalarbeitszeit (NAZ) beträgt 39 Stunden.

b. In SOS-Kinderdorffamilien mit Lebensmittelpunkt gilt:
Bei einem Durchrechnungszeitraum kann die NAZ innerhalb von 14 Tagen (jeweils Montag bis Sonntag, mit KW ungerade beginnend) auf bis zu 112 Stunden (exklusive Nachtarbeitsbereitschaft) ausgedehnt werden. Dadurch sind bis zu 7 Tage (auf zwei Wochen verteilt) durchgehend zulässig.

Über diese 112 Stunden (exklusive Nachtarbeitsbereitschaft) hinausgehenden Arbeitsstunden sind als Überstunden (auch für Teilzeitbeschäftigte) zu bewerten.

c. In SOS-Kinderdorffamilien mit wechselndem oder ohne Lebensmittelpunkt gilt:
Besteht die Arbeitszeit im regelmäßigen und erheblichen Umfang aus Nachtarbeitsbereitschaft, ist grundsätzlich eine Ausdehnung der Arbeitszeit bis zu 48 Stunden (inklusive Nachtarbeitsbereitschaft) durchgehend zulässig. Bei dringender Erfordernis oder mit Zustimmung der Arbeitnehmerin / des Arbeitnehmers ist in einzelnen Wochen eine Ausdehnung der Arbeitszeit bis zu 72 Stunden (inklusive Nachtar-

beitsbereitschaft) durchgehend zulässig, wenn die NAZ während des DRZ durchschnittlich 60 Stunden pro Woche (inklusive Nachtarbeitsbereitschaft) nicht überschreitet. Zusätzlich ist bis zu einer Stunde Arbeitszeit zulässig, wenn dies zur Übergabe der Arbeit erforderlich ist.Bei einem Durchrechnungszeitraum kann die NAZ innerhalb von 14 Tagen (jeweils Montag bis Sonntag, mit KW ungerade beginnend) auf bis zu 112 Stunden (exklusive Nachtarbeitsbereitschaft) ausgedehnt werden.
Über diese 112 Stunden (exklusive Nachtarbeitsbereitschaft) hinausgehenden Arbeitsstunden sind als Überstunden (auch für Teilzeitbeschäftigte) zu bewerten.
Umfasst die Arbeitszeit mehr als eine Nachtarbeitsbereitschaft, folgt im Anschluss eine Mindestruhezeit von 23 Stunden.

d. Über die wöchentliche NAZ hinausgehende geleistete Arbeitsstunden sind als Überstunden abzugelten. Darüber hinaus sind Mehrarbeitsstunden, die innerhalb der NAZ geleistet werden und die nicht durch Zeitausgleich ausgeglichen werden konnten, am Ende des DRZ als Überstunden abzugelten. Die Übertragsregelungen hinsichtlich Zeitguthaben und Zeitschuld (Absatz 3) sind dabei zu beachten.

(2) Lage der Arbeitszeit

a. Die Arbeitszeit wird auf 5 Tage in der Woche so aufgeteilt, dass jede Arbeitnehmerin / jeder Arbeitnehmer an zwei aufeinander folgenden Tagen frei hat.

b. Die Ruhepausen nach § 12 müssen gewährleistet sein.

(3) Durchrechnungszeitraum
Der Durchrechnungszeitraum beträgt sechs Monate.
Der genaue Zeitraum ist mit Betriebsvereinbarung festzulegen und kann auf bis zu 12 Monate ausgedehnt werden.
Mit Ende des Durchrechnungszeitraumes werden Zeitguthaben bis zum Ausmaß der vereinbarten Wochenarbeitszeit und Zeitschulden bis zum Ausmaß der halben vereinbarten Wochenarbeitszeit in den nächsten Durchrechnungszeitraum übertragen.
Zeitguthaben, die über das Ausmaß der vereinbarten Wochenarbeitszeit hinausgehen, müssen als Überstunden abgegolten werden. Zeitschulden, welche über das Ausmaß der halben vereinbarten Wochenarbeitszeit hinausgehen, verfallen.
Wird der Durchrechnungszeitraum auf 12 Monate ausgedehnt, müssen die über eine doppelte vereinbarte Wochenarbeitszeit hinausgehenden Zeitguthaben nach 6 Monaten als Überstunden abgegolten werden.

(4) Geteilter Dienst
Von geteiltem Dienst wird gesprochen, wenn die tägliche Arbeitszeitunterbrechung zwei Stunden oder mehr beträgt. Die tägliche Normalarbeitszeit ist so einzuteilen, dass höchstens eine Unterbrechung eingeplant ist. Fahrtzeiten (vom Einsatz nach Hause und wieder zum Einsatzort) zwischen diesen geteilten Diensten sind Arbeitszeit. Jeder Arbeitsblock muss mindestens zwei Stunden umfassen.

(5) Arbeitsbereitschaft

a. Unter Arbeitsbereitschaft ist jene Zeit zu verstehen, während der sich die Arbeitnehmerin / der Arbeitnehmer am Dienstort bzw an dem mit der Arbeitnehmerin /dem Arbeitnehmer vereinbarten Ort der freizeitpädagogischen Maßnahme zur jederzeitigen Verfügung zu halten hat, auch wenn die Arbeitnehmerin / der Arbeitnehmer während dieser Zeit keine effektive Arbeit verrichtet oder nur bei Eintreten eines Bereitschaftsfalles tätig wird. Regelmäßig und in erheblichem Umfang fällt Arbeitsbereitschaft dann an, wenn sie mindestens 6 Stunden pro Dienst umfasst. Für solche Zeiten der Arbeitsbereitschaft werden von der Arbeitgeberin / dem Arbeitgeber besondere Erholungsmöglichkeiten bereitgestellt.

b. Zeiten, während denen die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer im Falle der Arbeitsaufnahme während der Bereitschaft tätig wird, werden zu 100 % entlohnt, wobei als Mindestzeit pro Einsatz 15 Minuten berechnet werden.

c. Zeiten der Arbeitsbereitschaft während der Nacht (von 22:00 bis 6:00 Uhr) werden durch die Nachtdienstzulage gemäß § 27 Abs 7 abgegolten. Darüber hinaus werden für einen Nachtarbeitsbereitschaftsdienst für die Zeit zwischen 22:00 und 06:00 Uhr pauschal 2 Stunden als Normalarbeitszeit gerechnet und bezahlt. Damit sind tatsächliche Arbeitsaufnahmen nach Abs 5 b bis zu 2 Stunden abgegolten, wobei auch hier pro Einsatz 15 Minuten als Mindestzeit in Ansatz zu bringen sind. Jede weitere Zeit, in der die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer während der Bereitschaft tätig wird, wird nach § 20b Abs 5 b vergütet.
(idF 1. Jänner 2025)

(6) Sonn- und Feiertagszulage
An Sonn- und Feiertagen gebührt die Sonn- und Feiertagszulage gemäß § 27 Abs 6.

(7) Sonderbestimmungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die an freizeitpädagogischen Maßnahmen teilnehmen

a. Freizeitpädagogische Maßnahmen sind Unternehmungen, bei denen mindestens eine Nacht außerhalb des Angebots verbracht wird.

b. Die Arbeitgeberin / der Arbeitgeber übernimmt alle anfallenden Kosten, die im Zusammenhang mit der freizeitpädagogischen Maßnahme notwendig sind: Fahrtkosten, Aufenthaltskosten, Versicherungen etc

c. Für den Zeitraum der freizeitpädagogischen Maßnahme wird immer von einer Vollzeitbeschäftigung ausgegangen, selbst dann, wenn für das Dienstverhältnis Teilzeit vereinbart wurde.

d. Die Normalarbeitszeit und Mehrleistung wird während der Veranstaltung wie folgt abgegolten: Pro Aktionstag gebühren 10 Stunden NAZ Für jeden geleisteten Nachtdienst gebührt die Nachtdienstzulage lt § 27 Abs 7.
Pro Arbeitstag gebührt zusätzlich die Pauschale für freizeitpädagogische Maßnahmen lt § 27 Abs 8.

e. Für Arbeiten an Sonn- und Feiertagen gebührt wie auch sonst die Sonntags- und Feiertagszulage.

f. Die Normalarbeitszeit kann innerhalb von 15 Tagen auf 150 Arbeitsstunden ausgedehnt werden, wenn danach der entsprechende Zeitausgleich gewährt wird.

g. Details für freizeitpädagogische Maßnahmen sind in einer Betriebsvereinbarung zu regeln.

h. Bessere Regelungen bleiben ohne Schmälerung aufrecht.
(§ 20b idF 1. Jänner 2023)

§ 20c Für SOS-Kinderdorf-Mütter und -Väter gilt:

(1) Die Normalarbeitszeit (NAZ) pro Woche beträgt 39 Stunden.
(idF 1. Jänner 2022)

(2) Lage der Arbeitszeit
Die Arbeitszeit wird auf 6 Tage in der Woche so aufgeteilt, dass jede Arbeitnehmerin oder jeder Arbeitnehmer einen freien Tag pro Woche hat.
Die Verteilung auf 5 Arbeitstage pro Woche ist zulässig.
Die Ruhezeiten müssen gewährleistet sein. Das heißt, eine SOS-Kinderdorf-Mutter oder ein SOS-Kinderdorf-Vater ist selbst dafür verantwortlich, sich ihre Ruhezeiten während des Arbeitstages einzuteilen.

(3) Definition der Arbeitszeit
Die Tätigkeit der SOS-Kinderdorf-Mutter / des -Vaters gliedert sich in Arbeitszeit und Lebensform.

a. Arbeitszeit:
Unter Arbeitszeit sind die Betreuung von Kindern und Jugendlichen, sowie weisungsgebundene und fremdbestimmte Aufgaben zu verstehen.
Die Arbeitszeit wird abgegolten durch Gehalt und Zusatzpension und umfasst insbesondere:

- Fort- und Weiterbildung
- Supervision
- Betreuungsplanung und pädagogische Umsetzung
- Zusammenarbeit mit Behörden
- Mitarbeiterorientierungsgespräch
- Begleitungsgespräche
- Familienbudgetverantwortung
- Zusammenarbeit mit der Organisation
- Elternarbeit
- Zusammenarbeit mit öffentlichen Einrichtungen (Kindergärten, Schulen, Vereine, ...)
- Dienstübergabegespräche
- Alle jene Arbeiten, die kontrolliert und beanstandet werden können (Lebensmittelinspektorat, Ärzte, Psychologen, Jugendamt, ...).

b. Lebensform:
Unter Lebensform versteht man den Aufbau von Beziehung der SOS-Kinderdorf-Mutter /des SOS-Kinderdorf-Vaters zum Kind bzw zum Jugendlichen. Dies geschieht langfristig, selbstbestimmt und weisungsfrei.
Die Abgeltung erfolgt durch die „Nachbetreuungsvorsorge", einer „Lebensformpauschale" und den „Entpflichtungstagen".
Bei der Lebensform ist der zeitliche Aufwand nicht regelbar:

- Alltag des Miteinanderlebens
- Langfristige, entwicklungsförderliche, verantwortliche, kontinuierliche Beziehung
- verschiedene Lebensstile
- Nachbetreuung von ehemaligen SOS-Kinderdorf-Kindern

(4) Freizeitunternehmungen mit der Kinderdorffamilie
Der Arbeitgeber übernimmt alle anfallenden Kosten, die im Zusammenhang mit der freizeitpädagogischen Maßnahme notwendig sind: Fahrtkosten, Aufenthaltskosten, Versicherungen, ...

§ 20d Sonderbestimmungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die sonderpädagogische / erlebnispädagogische Maßnahmen begleiten bzw organisieren

(1) Sonderpädagogische / Erlebnispädagogische Maßnahmen sind kurzzeitige Projekte (bis zu einem halben Jahr), die die intensive Betreuung und das in-

tensive Zusammenleben mit Kindern und Jugendlichen erfordern.

(2) Für jedes Projekt sind im Vorhinein die Rahmenbedingungen, anzurechnende Arbeitszeit gesondert mit den Betroffenen zu vereinbaren.

(3) Die Arbeitgeberin, der Arbeitgeber übernimmt alle anfallenden Kosten, die im Zusammenhang mit der sonderpädagogischen / erlebnispädagogischen Maßnahme notwendig sind: zB Fahrtkosten, Aufenthaltskosten, Versicherungen, ...

(4) Anfallende Aufwendungen und Kosten sind vor Beginn der sonderpädagogischen / erlebnispädagogischen Maßnahme vom Dienstgeber vorzufinanzieren.

(5) Für den Zeitraum der sonderpädagogischen / erlebnispädagogischen Maßnahme wird immer von einer Vollzeitbeschäftigung ausgegangen, selbst dann, wenn für das Dienstverhältnis Teilzeit vereinbart wurde.

(6) Im Anschluss an das sonderpädagogische / erlebnispädagogische Projekt muss eine umfassende Freizeitphase anschließen.

(Umreihung idF 1. Jänner 2023 – Löschung vormaliger § 20d)

ENTGELT UND SOZIALLEISTUNGEN

§ 21 Allgemeine Bestimmungen

(1) Den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ist mindestens ein monatliches Gehalt entsprechend den im nachfolgenden Gehaltsschema vorgesehenen Verwendungsgruppen und Gehaltsstufen zu bezahlen.

(2) Die Gehaltstabelle gem § 24 legt die Höhe der Mindestgehälter fest. Dabei wird die Gehaltstabelle nach Verwendungsgruppen gem § 23 sowie nach Gehaltsstufen gegliedert.

(3) Die Einreihung in eine bestimmte Verwendungsgruppe der Gehaltstabelle erfolgt nach der Art der Tätigkeit und Verantwortung. Die Einstufung in eine bestimmte Gehaltsstufe der Gehaltsordnung erfolgt nach Maßgabe der anrechenbaren Vordienstzeiten gem § 22.

(4) Der Stichtag für die Vorrückungen ist immer der 1. 1. eines jeden Kalenderjahres. Eine Vorrückung in die nächste Gehaltsstufe erfolgt nach einer Beschäftigungsdauer von zwei Jahren. Für die erste Vorrückung gilt: Ergibt sich aus den Vordienstzeiten und der Beschäftigungszeit im ersten Kalenderjahr kein volles Jahr, so ist dieses als voll zu werten.

§ 22 Vordienstzeiten

Vordienstzeiten und Ausbildungszeiten werden wie folgt angerechnet:

(1) Einschlägige Vordienstzeiten werden zu 100 % angerechnet.

(2) Nicht einschlägige Vordienstzeiten werden zu 50 % angerechnet

(3) Einschlägige Ausbildungszeiten werden, entsprechend den Anforderungen der ausgeschriebenen Stelle, zu 100 % ab dem vollendeten 18. Lebensjahr angerechnet. Ein Studium wird mit der Mindeststudiendauer angerechnet; eine Fachhochschule wird nach Lehrplan angerechnet. Maximal werden an einschlägigen Ausbildungszeiten 6 Jahre angerechnet.
Für eine nicht abgeschlossene einschlägige Ausbildung, sofern diese innerhalb von 6 Monaten nach Dienstbeginn (zB Bachelor) beendet wird, erfolgt mit Zeitpunkt des Abschlusses eine nachträgliche Anrechnung der Ausbildungszeiten.
(Beispiel: Ein Mitarbeiter beginnt bei SOS-KD mit 1. 8. 15 und hat zu diesem Zeitpunkt sein Studium noch nicht beendet, seine Studiendauer beträgt bis zu diesem Zeitpunkt 5 Jahre – keine zusätzlichen Arbeitszeiten vorhanden. Mit Ende des 6. Monats nach Beschäftigungsbeginn beendet der Mitarbeiter sein Studium. Abschluss Studium 31. 1. 2016, Mindeststudiendauer 4 Jahre zurück gerechnet ab dem Zeitpunkt des Abschlusses, Anrechnung von Vordienstzeiten in Höhe von 3,5 Jahren.

(4) AHS und BHS bei positivem Abschluss werden mit 1 Jahr angerechnet.

(5) Eine abgeschlossene Lehre wird mit 1 Jahr angerechnet.

(6) Vordienstzeiten im In- und Ausland werden in gleicher Weise angerechnet.

(7) Der Zivildienst oder der Präsenzdienst werden zu 100 % angerechnet.

(8) Kindererziehungszeiten werden zu 100 %, maximal jedoch 2 Jahre, angerechnet.

(9) Bei SOS-Kinderdorf erworbene Dienstzeiten werden in vollem Umfang angerechnet.
(Abs 9 gilt ab 1. Februar 2020)

(10) Der Nachweis ist grundsätzlich mit Dienstzeugnis (eventuell zusätzlich Auszug der Krankenkasse / GKK-Ausdruck) zu erbringen. Wenn der Nachweis binnen 6 Monate nach dem Arbeitsantritt beigebracht werden kann, erfolgt die Anrechnung rückwirkend ab Eintrittsdatum. Die Gehälter werden rückwirkend aufgerollt und die Differenzbeträge mit dem nächstfolgenden Auszahlungstermin ausbezahlt.
Verspätet erbrachte Nachweise (nach 6 Monaten), werden erst ab diesem Zeitpunkt berücksichtigt. Es erfolgt keine Aufrollung.

(11) Eine Doppelanrechnung ist nicht möglich.

(12) Teilzeitbeschäftigte:
Geringfügigkeit und Teilzeit ist voll anzurechnen.

(13) Höchstgrenze:
Vordienstzeiten und Ausbildungszeiten werden maximal bis zu 12 Jahren angerechnet.

§ 22a Karenzanrechnungen

Karenzurlaube nach Mutterschutzgesetz/Väterkarenzgesetz, die aus Anlass der Geburt eines Kindes, der Adoption eines Kindes oder der Übernahme eines Kindes in Pflege, nach Beginn des Arbeitsverhältnisses beim Unternehmen in Anspruch genommen werden, sind im tatsächlich genommenen Ausmaß bis zum 2. Geburtstag des Kindes als Dienstzeit anzurechnen. *(Gilt für Karenzurlaube, die ab dem 1. 8. 2019 beginnen.)*
Hospiz- und Pflegekarenz werden im Ausmaß von höchstens 12 Monaten angerechnet. Hospizkarenz für ein schwersterkranktes Kind (laut gesetzlicher Bestimmung) wird in vollem Umfang angerechnet.
Die Anrechnung der Karenzzeiten als Dienstzeit gilt für die Vorrückung in der Gehaltstafel, Anspruch auf die 6. Urlaubswoche, Bemessung der Kündigungsfrist, Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, Anspruch auf Abfertigung alt, Sabbatical und Dienstjubiläum.

(§ 22a idF 1. Jänner 2025)

§ 23 Verwendungsgruppen

Verwendungsgruppe A:

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die über keine Ausbildung verfügen oder sich in Ausbildung befinden (sofern sie vorübergehend kurz im Betrieb zum Einsatz kommen) bzw für den Caldonazzoeinsatz kurz angelernt sind und keine Verantwortung tragen

- Caldonazzobetreuerinnen und- betreuer (1.–3. Einsatz)
- Praktikantinnen und Praktikanten

Verwendungsgruppe B:

Transitarbeitskräfte (TAK)

a) Hilfskräfte ohne Vorkenntnisse und unter dauernder Anleitung
b) angelernte Kräfte mit einschlägigen und verwertbaren Vorkenntnissen (zB Führerschein)
c) Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer mit einschlägiger abgeschlossener Ausbildung und tätigkeitsrelevantem Einsatzbereich
d) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit einschlägiger Ausbildung und erweitertem Aufgabenbereich und tätigkeitsrelevantem Einsatzbereich.

Verwendungsgruppe C:

Jugendliche Beschäftigte in einem gemeinnützigen Beschäftigungsprojekt.

Verwendungsgruppe I:

Hilfskräfte oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die eine einfache, schematische Tätigkeit verrichten, für die keine Ausbildung oder nur eine kurze Anlernzeit notwendig ist

- Caldonazzobetreuerinnen und- betreuer (ab 4. Einsatz)
- Dorfmeistergehilfinnen und -gehilfen, Hausmeistergehilfinnen und -gehilfen
- Raumpflegerinnen und -pfleger

– Hauswirtschaftshilfen in den SOS-Kinderdörfern (ehemals Wäscherinnen/Wäscher und Kochhilfen, ...)

(VWGr I idF 1. Jänner 2023)

Verwendungsgruppe II:

Fachkräfte in Ausbildung, deren Ausbildung während der Arbeitszeit erfolgt und die keine pädagogische Verantwortung innehaben und keinen Dienst alleine verrichten.
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die manipulative, technische oder administrative Arbeiten ausführen; die dafür erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten werden durch eine kurze Anlernzeit erworben.

– SOS-Familienhelferinnen und -helfer in Ausbildung
– SOS-Kinderdorfmütter und -väter in Ausbildung
– Sozialpädagoginnen und -pädagogen in Ausbildung
– Pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Ausbildung
– Spendenbetreuerinnen und Spendenbetreuer
– Familienpädagoginnen und Familienpädagogen in Ausbildung
– Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Telefonmarketing
– Bürokräfte für einfache Tätigkeiten
– SOS-Familienpädagoginnen und -pädagogen in Ausbildung (KDF 2020)
– SOS-Familienpädagoginnen und -pädagogen FW in Ausbildung

Verwendungsgruppe III:

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Arbeitsaufgaben im Rahmen eines begrenzten Wirkungsbereiches selbstständig verrichten und/ oder
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit abgeschlossener Berufsausbildung (Lehrabschluss bzw vergleichbarer Abschluss oder Colleg für Familien-Pädagogik)

– SOS-Familienhelferinnen und -helfer
– Freundebetreuerinnen und -betreuer (Verwaltungspersonal im Spendenbereich)
– Wirtschafter:innen
– Sekretärinnen und Sekretäre
– Dorf- und Hausmeisterassistentinnen und -assistenten
– Kindergartenhelferinnen und -helfer/ Gruppenbetreuerinnen und -betreuer

(VWGr III idF 1. Jänner 2024)

Verwendungsgruppe IV:

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die schwierigere Aufgaben im Rahmen ihres Wirkungsbereiches selbstständig und verantwortlich verrichten und/oder über eine abgeschlossene facheinschlägige Ausbildung verfügen und/oder alleinverantwortlich für die Alltagspädagogik sind.

– Arbeitstrainerinnen und -trainer
– Pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
– Dorf-, Hausmeisterinnen und -meister
– Sachbearbeiterinnen und -bearbeiter (rechtlich, organisatorisch, wirtschaftlich oder technisch)
– Kindergartenpädagoginnen und -pädagogen
– Nachbetreuerinnen und -betreuer
– Buchhalterinnen und Buchhalter
– Kostenrechnerinnen und -rechner
– Personalverrechnerinnen und -verrechner
– (Regionale) Büroleiterinnen und Büroleiter
– EDV-Mitarbeiterinnen und -mitarbeiter

(VWGr IV idF 1. Jänner 2024)

Verwendungsgruppe IVa

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die schwierige Aufgaben rechtlich, organisatorisch, wirtschaftlich oder technisch in einem komplexen Umfeld im Rahmen ihres Wirkungsbereiches selbständig und verantwortlich verrichten und/oder über eine abgeschlossene facheinschlägige Ausbildung verfügen.
Ferner Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit einer abgeschlossenen sozialpädagogischen oder sozialarbeiterischen Ausbildung, die alleinverantwortlich im Turnusdienst (in der vollen Erziehung oder der Grundversorgung), im Betreuten Wohnen oder in der Unterstützung der Erziehung von Familien tätig sind.

– Funktionelle Therapeutinnen und Therapeuten (zB Ergo-, Physio-, Logo-, ...)
– Sozialpädagoginnen und -pädagogen
– Familienpädagoginnen und -pädagogen
– SOS-Kinderdorfmütter und -väter
– Aufsuchende Fachkraft in der sozialen Arbeit
– Fachbearbeiterinnen und -bearbeiter (rechtlich, organisatorisch, wirtschaftlich oder technisch) *(ab 1. 7. 2018)*

(VWGr IVa idF 1. Jänner 2024)

Verwendungsgruppe IVb
entfällt – 1. Jänner 2023

Verwendungsgruppe V:

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die anspruchsvolle Aufgaben mit entsprechender Verantwortung und breitem Tätigkeitsprofil in ihrem Wirkungsbereich ausführen. Für diese Tätigkeit sind typischerweise umfassende Fachkenntnisse und eine längere Berufserfahrung erforderlich.
Ferner Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die mit der dauernden Führung von Beschäftigten in den Ver-

wendungsgruppen A, B und I–V betraut sind oder wichtige Schlüsselstellen in der Organisation ohne Leitungskompetenz verantworten.

- Pädagogische Leiterinnen und Leiter
- Fundraiserin und Fundraiser/PR
- Fachbeauftragte/Fachbeauftragter (rechtlich, organisatorisch, pädagogisch, wirtschaftlich oder technisch)
- psychotherapeutische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Redakteurinnen und Redakteure
- Controllerinnen, Controller
- Bilanzbuchhalterinnen und -buchhalter

Verwendungsgruppe VI:

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Arbeitsaufgaben mit sehr hoher Verantwortung und hohem Entscheidungsspielraum in einem eigenständigen Wirkungsbereich verrichten und/oder über eine umfassende Ausbildung und Erfahrung verfügen, sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die mit der dauernden Führung von Beschäftigten in den Verwendungsgruppen A, B und I–VI betraut sind.

Ferner Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die mit der Leitung von Schlüsselprojekten des SOS-Kinderdorfs betraut sind.

- Systembeauftragte/Systembeauftragter (rechtlich, organisatorisch, pädagogisch, wirtschaftlich oder technisch)
- Arzt/Ärztin

(VWGr VI idF 1. Jänner 2024)

Verwendungsgruppe VIa:

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Arbeitsaufgaben mit sehr hoher Verantwortung und hohem Entscheidungsspielraum in einem eigenständigen Wirkungsbereich verrichten und/oder über eine umfassende Ausbildung und Erfahrung verfügen sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die mit der dauernden Führung von Beschäftigten in den Verwendungsgruppen A, B und I–VI betraut sind.
Ferner Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die mit der Leitung von Schlüsselprojekten des SOS-Kinderdorfs betraut sind.

- SOS-Kinderdorf-Leiterinnen und Leiter

§ 24 Gehaltstafel

A Praktikantinnen und Praktikanten
€ 1.100,80

B Transitarbeitskräfte ab 1. 1. 2021

a) ..... € 1.564,00
b) ..... € 1.633,80

C Jugendliche Beschäftigte in einem gemeinnützigen Beschäftigungsprojekt

Jugendliche in einem gemeinnützigen Beschäftigungsprojekt ..... € 485,95

Ab 1. Jänner 2025

Stufe	Dienstjahre	I	II	III	IV	IVa	V	VI	VIa
1	0– 1	2.134,74	2.338,31	2.479,34	2.822,74	3.243,13	3.606,94	3.802,69	
2	2– 3	2.142,34	2.419,61	2.544,46	2.930,83	3.350,65	3.711,83	3.950,22	
3	4– 5	2.197,52	2.504,11	2.611,53	3.043,53	3.462,05	3.819,78	4.099,90	
4	6– 7	2.254,30	2.591,79	2.680,82	3.160,62	3.577,15	3.930,76	4.219,23	
5	8– 9	2.312,91	2.660,47	2.757,59	3.282,19	3.696,48	4.045,07	4.342,27	
6	10–11	2.372,89	2.735,07	2.836,93	3.408,81	3.820,04	4.163,06	4.469,01	
7	12–13	2.434,82	2.787,25	2.918,50	3.507,74	3.931,04	4.284,25	4.599,72	
8	14–15	2.467,20	2.840,77	3.002,49	3.609,20	4.045,46	4.409,81	4.734,16	4.800,78
9	16–17	2.510,35	2.895,20	3.089,10	3.714,09	4.152,47	4.516,55	4.872,57	4.800,78
10	18–19	2.554,14	2.950,69	3.178,23	3.822,03	4.262,53	4.626,49	5.015,33	4.800,78
11	20–21	2.599,26	3.007,50	3.269,88	3.896,34	4.356,97	4.739,60	5.113,22	5.187,77
12	22–23	2.645,14	3.036,50	3.364,58	3.933,94	4.422,27	4.831,77	5.238,23	5.187,77
13	24–25	2.692,56	3.065,65	3.429,61	3.972,48	4.489,01	4.926,34	5.314,79	5.187,77
14	26–27	2.743,94	3.095,18	3.495,68	4.010,77	4.532,84	4.974,68	5.393,06	5.187,77
15	28–29	2.796,40	3.125,12	3.563,64	4.049,83	4.576,69	5.022,62	5.445,78	5.187,77
16	30–31	2.849,90	3.154,92	3.632,23	4.088,91	4.621,46	5.072,03	5.499,29	5.513,07

§ 25 Lehrlingseinkommen

Das monatliche Lehrlingseinkommen beträgt:

1. Lehrjahr	€ 869,08
2. Lehrjahr	€ 1.105,40
3. Lehrjahr	€ 1.313,85
4. Lehrjahr	€ 1.715,60

§ 26 Sonderzahlungen

(1) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erhalten spätestens am 31. 5. einen Urlaubszuschuss und am 31. 10. jeden Jahres eine Weihnachtsremuneration (Sonderzahlungen). Die Sonderzahlungen berechnen sich aus dem im Auszahlungsmonat gebührenden Monatsgehalt samt Zulagen und Zuschlägen, die nach diesem Kollektivvertrag gebühren, soweit diese in den letzten drei Monaten vor dem Monat der Fälligkeit der Sonderzahlung bezahlt wurden. Lehrlinge erhalten als Urlaubszuschuss und Weihnachtsremuneration je einen Betrag in der Höhe der monatlichen Lehrlingsentschädigung (Basis: Mai bzw Oktober).

(2) Bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mit unterschiedlichem Ausmaß der Arbeitszeit bzw des Entgeltes berechnen sich die jeweiligen Sonderzahlungen aus dem Durchschnittsentgelt (Berechnung wie Abs 1) der letzten drei Monate vor dem Monat der Fälligkeit der Sonderzahlung.

(3) Den während des Jahres ein- oder austretenden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bzw Lehrlingen gebührt im Kalenderjahr der aliquote Teil.

(4) Zeiten des Arbeitsverhältnisses ohne Entgeltanspruch aufgrund langer Arbeitsunfähigkeit wegen Krankheit, vermindern nicht den Anspruch auf Sonderzahlungen.

§ 27 Zulagen und Zuschläge

(1) Turnuszulage
Die Turnuszulage gebührt allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die nach Dienstplan arbeiten und durchschnittlich pro Monat einen Nachtdienst oder einen Sonntags-/Feiertagsdienst erbringen.
Die Turnuszulage beträgt 2 % des Grundgehaltes. Bestehende bessere Regelungen bleiben aufrecht.
(idF 1. Jänner 2023)

(2) Rufbereitschaft (§ 11)
€ 4,00/Stunde.

(3) Verwendungszulage

3.1. Psychotherapeutischen Mitarbeiter:innen gebührt eine monatliche Verwendungszulage in der Höhe von 10 % ihres Grundgehaltes.
(3.1 idF ab 1. Jänner 2024)

3.2. Geprüfte Sonderkindergartenpädagoginnen und -pädagogen (Sonderhortpädagoginnen und -pädagogen) erhalten in Sonderkindergärten(-horten) monatlich eine Zulage von € 267,71.

3.3. Sozialpädagoginnen und –pädagogen mit besonderer Verwendung gebührt eine Zulage von € 655,91. Die Zulage wird nach dem Ausmaß der besonderen Verwendung aliquotiert.
(3.3 idF ab 1. Jänner 2024)

3.4 Funktionellen Therapeut:innen gebührt eine monatliche Verwendungszulage in der Höhe von 5 % ihres Grundgehaltes.
(3.4 gilt ab 1. Jänner 2024)

3.5 Zulage für aufsuchende Fachkräfte in der Sozialen Arbeit
Aufsuchenden Fachkräften in der sozialen Arbeit gebührt eine Zulage von € 35,00. Die Zulage wird nach dem Ausmaß der Beschäftigung aliquotiert.
Diese Zulage ist bis zum 31. Dezember 2027 befristet.
(3.5 gilt ab 1. Jänner 2025)

(4) Leitungszulagen:

4.1. Kindergartenleiterinnen und -leiter
Kindergartenleiterinnen und -leiter erhalten eine monatliche Leitungszulage in der Höhe von:

bei einer Gruppe	€ 139,57
bei zwei Gruppen	€ 199,37
bei drei Gruppen	€ 259,20
bei vier Gruppen	€ 319,00
für jede weitere Gruppe gebührt ein Zuschlag von	€ 59,80

Besserstellungen bleiben aufrecht.

4.2. *(entfällt / 1. Jänner 2024)*

4.3. Pädagogische Leiterinnen und Leiter
Pädagogische Leiterinnen und Leiter erhalten ab 1. 1. 2023 neben ihrer Einstufung in die VWG V eine Zulage von € 655,91.
Die Zulage wird nach dem Ausmaß der Beschäftigung aliquotiert.
(4.3 idF ab 1. Jänner 2025)

4.4. SOS-Kinderdorf-Leiterinnen und -leiter
SOS-Kinderdorf-Leiterinnen und -leiter erhalten neben ihrer Einstufung in die VWG VIa eine Zulage.

1–2	Pädagogische Leiterinnen und Leiter	€ 655,29
3	Pädagogische Leiterinnen und Leiter	€ 947,44
4–5	Pädagogische Leiterinnen und Leiter	€ 1.311,85
ab 6	Pädagogische Leiterinnen und Leiter	€ 1.749,10

(5) Vertretungszulage für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ohne Leitungsfunktion:
Eine Entlohnung der Vertretung erfolgt nur, wenn eine Arbeitnehmerin/ein Arbeitnehmer ohne Leitungsfunktion eine Leiterin/einen Leiter vertritt. Die Vertretung bekommt 1/30 der Leitungszulage pro Tag. Diese wird ab dem 6. Kalendertag rückwirkend für die gesamte Zeit der Vertretung ab dem 1. Tag ausbezahlt. Diese Regelung gilt sinngemäß auch für die Vertretung von Kindergartenleiterinnen und -leitern.
(idF ab 1. Februar 2013)

(6) Sonn- und Feiertagszulage

6.1 Arbeitnehmer:innen im pädagogischen Bereich gem § 20a und § 20b gebührt für Arbeiten an Sonn- und Feiertagen ab einer Tätigkeitsdauer von 6 Stunden eine Zulage in der Höhe von € 105,88.Wenn weniger als 6 Stunden gearbeitet wird, gebührt dafür der aliquote Anteil (pro angefangener Arbeitsstunde 1/6 der Zulage).

6.2 Arbeitnehmer:innen im pädagogischen Bereich gem § 19 gebührt für Arbeiten an Sonn- und Feiertagen ab einer Tätigkeitsdauer von 6 Stunden eine Zulage in der Höhe von € 105,88, wenn diese im Rahmen einer freizeitpädagogischen Maßnahme oder freizeitpädagogischen Unternehmung ohne Übernachtung erbracht werden. Wenn weniger als 6 Stunden gearbeitet wird, gebührt dafür der aliquote Anteil (pro angefangener Arbeitsstunde 1/6 der Zulage).
(Abs 6 idF ab 1. Jänner 2024)

(7) Nachtdienstzulage

7.1 Nachtdienstzulage für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im pädagogischen Bereich gem § 20a
Für Arbeiten und Arbeitsbereitschaft in der Zeit zwischen 22:00 und 6:00 gebührt eine Nachtdienstzulage in der Höhe von € 92,23.
(7.1 idF ab 1. Jänner 2024)

7.2 Nachtdienstzulage für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im pädagogischen Bereich gem § 20b
Für Arbeiten und Arbeitsbereitschaft in der Zeit zwischen 22:00 und 6:00, in Ausnahmefällen zwischen 21:00 und 7:00, gebührt eine Nachtdienstzulage in der Höhe von € 92,23.
(7.2 idF ab 1. Jänner 2024)

7.3 Nachtdienstzulage für Arbeitnehmer:innen im pädagogischen Bereich gem §19
Im Rahmen einer freizeitpädagogischen Maßnahme gem § 19 (8) gebührt für Arbeiten und Arbeitsbereitschaft in der Zeit zwischen 22:00 und 6:00 eine Nachtdienstzulage in der Höhe von € 92,23.
(7.3 gilt ab 1. Jänner 2024)

(8) Freizeitpädagogische Maßnahmen
Bei Teilnahme an einer freizeitpädagogischen Maßnahme gebührt pro Arbeitstag eine Pauschale in der Höhe von € 79,24.
(ab 1. Jänner 2024)

(9) Alleinverantwortlicher Dienst während der Ausbildung
Wenn jemand, die/der sich in Ausbildung befindet, einen Dienst alleinverantwortlich übernimmt, erhöht sich der Stundensatz für die Zeit des alleinverantwortlichen Dienstes um 10 % des Grundgehaltes in Form einer Zulage, jedoch nicht mehr, als die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei Vollausbildung AN erhalten würde.

§ 27a Dienstplan und Flexibilisierungszulagen

(1) Geltungsbereich
Der Anspruch auf Flexibilisierungszulagen gilt für Arbeitnehmer:innen, die im Kollektivvertrag von § 20a, § 20b und § 20c erfasst sind und im Turnusdienst arbeiten, oder die solche Dienste vorübergehend ausüben.

(2) Dienstplanerstellung
Die Lage der Normalarbeitszeit ist durch einen Dienstplan festzulegen, der ein Kalendermonat im Vorhinein (KV § 20a, § 20b) bzw bis zum 15. des vorangegangenen Monats (§ 20c) zu vereinbaren ist.
Der Dienstplan hat die Lage der Arbeitszeit, Arbeitsbereitschaft, Rufbereitschaft sowie die Anzahl der flexibel zu verwendenden Stunden zu beinhalten.
Einseitige Änderungen durch die Arbeitgeber sind nur im Rahmen und unter den Voraussetzungen des AZG § 19c möglich.

Bei diesen Dienstplanänderungen ist darauf zu achten, dass die ursprünglich im Dienstplan vergebenen Stunden in der Regel nicht unterschritten werden.
Die jeweiligen Ruhezeiten sind zu gewährleisten.

(3) Flexibilisierungszulagen
Die kurzfristige Übernahme eines Dienstes oder eine Dienstveränderung erfordert die Zustimmung der Arbeitnehmer:in.
Die Abgeltung für das Einspringen innerhalb einer Frist von 3 Kalendertagen nach dem Tag der Bekanntgabe des Dienstbeginnes gebührt in Form einer Flexibilisierungszulage.
Wenn die Arbeitnehmer:in sich nicht am Dienstort befindet, muss der zusätzliche Dienstblock mindestens 4 Stunden umfassen.

a. Wird ein Dienstblock an einem oder zwei ursprünglich dienstfreien Tagen vereinbart, so gebührt eine Flexibilisierungszulage in der Höhe von derzeit € 50,00. Dies gilt auch, wenn im Falle eines Dienstes mit Nachtarbeitsbereitschaft nur der erste oder nur der zweite Kalendertag des Dienstes ursprünglich frei war.

b. Wird die Veränderung für einen ursprünglich nicht dienstfreien Tag vereinbart, so gebührt eine Flexibilisierungszulage in der Höhe von € 25,00.

c. Fallen an einem Tag mehrere Flexibilisierungszulagen an, gebührt die höhere Zulage.

d. Die Flexibilisierungszulagen gebühren den Arbeitnehmer:innen neben allen Zulagen und Zuschlägen nach dem Kollektivvertrag, und werden mit dem Gehalt des Folgemonats ausbezahlt.

Fahren Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen an einem Tag aufgrund einer kurzfristigen einvernehmlichen Dienstplanänderung zweimal zum Einsatzort, ist die Fahrtzeit vom Einsatz nach Hause und wieder zum Einsatzort Arbeitszeit.

(4) Die Bestimmungen des Abs (3) a und b gelten nicht:
- bei Abweichungen von bis zu 1,5 Stunden,
- bei Diensttausch auf ausdrücklichen Wunsch der Arbeitnehmer:in (Zustimmung der Leitung erforderlich).

(§ 27a gilt ab 1. Jänner 2024)

§ 28 Sozialleistungen

(1) Kinderzulage
Alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit einem Mindestbeschäftigungsausmaß von 20 Stunden pro Woche erhalten für Kinder, für die sie unterhaltspflichtig sind oder die Familienbeihilfe beziehen, eine monatliche Zulage im Ausmaß von € 39,12 pro Kind.
Der Nachweis über den Bezug von Familienbeihilfe ist mittels Vorlage des Finanzamtsbescheides zu erbringen. Die Auszahlung erfolgt für maximal drei Monate nach Vorlage des Bescheides rückwirkend.
Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit einem Beschäftigungsausmaß unter 20 Stunden pro Woche errechnet sich die Zulage aliquot zum Beschäftigungsausmaß, wobei die 20 Wochenstunden als 100 % gelten.
(idF ab 1. Jänner 2023, Wert ab 1. Jänner 2024)

(2) Essensgeld
SOS-Kinderdorf-Mütter und -Väter und SOS-Familienhelferinnen und -helfer als Vollvertretung der SOS-Kinderdorf-Mütter und -Väter erhalten pro Tag, an welchen Arbeitsleistung erbracht wird, einen Essengeldzuschuss von 4,40 pro Tag als freiwillige Sozialleistung. Dieser Zuschuss wird von der Arbeitgeberin/vom Arbeitgeber als Naturalleistung zur Verfügung gestellt. Die Nichtinanspruchnahme begründet keinen Anspruch auf Auszahlung. Diese Sozialleistung gilt solange, als sie mit den Aufgaben und der wirtschaftlichen Situation von SOS-Kinderdorf vereinbar ist. Alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, insbesondere SOS-Kinderdorf-Mütter und -Väter und SOS-Familienhelferinnen und -Familienhelfer als Vollvertretung der SOS-Kinderdorf-Mütter und -Väter sind verpflichtet, sich selbst zu versorgen.

§ 29 Dienstjubiläum

Für langjährige Dienste werden jeder Arbeitnehmerin/jedem Arbeitnehmer nach einer Beschäftigung im SOS-Kinderdorf von

10 Jahren	1/2 Monatsbruttobezug + 1 freier Tag
20 Jahren	1 Monatsbruttobezug
25 Jahren	1 Monatsbruttobezug + 2 freie Tage
30 Jahren	2 Monatsbruttobezüge
40 Jahren	3 Monatsbruttobezüge

als einmalige Anerkennungszahlung (Gabe) gewährt. Ein ununterbrochenes Arbeitsverhältnis ist nicht notwendig. Es gelten auch Zeiten des Lehrverhältnisses im SOS-Kinderdorf sowie gesetzliche Elternkarenzzeiten.

(idF ab 1. Jänner 2025)
Diese Regelung gilt ausschließlich für Dienstverhältnisse, die ab In-Kraft-Treten des Kollektivvertrages am 1.1.2006 neu begründet werden.

§ 30 Erhöhung der IST-Gehälter

Für alle Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die über die kollektivvertraglichen Entgeltregelungen der SOS-Kinderdörfer entlohnt werden, werden die IST-Gehälter ab 1. 1. 2025 um 4 % (ausgenommen PraktikantInnen und Jugendliche in einem gemeinnützigen Beschäftigungsprojekt) erhöht.
(idF ab 1. Jänner 2025)

§ 31 Entgeltfortzahlung bei Dienstverhinderung

Ist eine Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer durch andere wichtige, ihre/seine Person betreffende Gründe ohne ihr/sein Verschulden an der Arbeitsleistung verhindert, gilt § 8 Abs 3 Angestelltengesetz; insbesondere gebührt Entgeltfortzahlung in folgendem Ausmaß:
Die Bestimmungen des § 31 sind sinngemäß auch auf eingetragene Partnerschaften nach EPG anzuwenden.
(Der letzte Absatz gilt ab 1. Jänner 2010)

a) bei eigener Eheschließung ..... 3 Arbeitstage
b) bei Teilnahme an der Eheschließung der Kinder, Geschwister oder Eltern ..... der Tag des Ereignisses
c) bei Niederkunft der Ehegattin oder Lebensgefährtin ..... 2 Arbeitstage
d) bei Wohnungswechsel bei eigenem Haushalt ..... 2 Arbeitstage pro Kalenderhalbjahr
e) bei Tod der Ehegattin /des Ehegatten oder der Lebensgefährtin/des Lebensgefährten, des Kindes ..... 2 Arbeitstage
f) bei Tod der Eltern, Schwiegereltern oder Enkelkinder ..... 1 Arbeitstag
g) bei Beerdigung der Ehegattin/des Ehegatten oder Lebensgefährtin/Lebensgefährten, der Eltern, Kinder, Schwiegereltern, Geschwister oder Großeltern ..... der Tag des Ereignisses
h) erster Tag beim Eintritt in die Volksschule ..... der Tag des Ereignisses

Gleichstellung von Pflege-, Adoptivkindern und Pflege-, Adoptiveltern mit eigenen Kindern und Eltern
Die Gleichstellung gilt auch für die SOS-Kinderdorf-Mutter/den SOS-Kinderdorf-Vater für die Kinder, die die SOS-Kinderdorf-Mutter/der SOS-Kinderdorf-Vater aufgezogen hat.
Bei Krankenstand gilt das Ausfallsprinzip. Bei vereinbarten Vorbereitungszeiten oder frei verfügbarer Arbeitszeit ist diese aliquot pro Krankenstandstag zu berücksichtigen.

DIENSTREISE- UND AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG

§ 32 Dienstreise

Einleitung
Reiseaufwandsentschädigungen sind Vergütungen der Arbeitgeberin/des Arbeitgebers an die Arbeitnehmerin /den Arbeitnehmer, durch die der Arbeitnehmerin/ dem Arbeitnehmer die Kosten der Dienstreise ersetzt werden.

(1) Eine Dienstreise liegt vor, wenn die Arbeitnehmerin bzw der Arbeitnehmer ihren bzw seinen Dienstort vorübergehend verlässt, um an einem oder mehreren anderen Orten Aufträge der Arbeitgeberin bzw des Arbeitgebers auszuführen.

(2) Dienstort im Sinne dieser Bestimmung ist das Gemeindegebiet, in dem die ständige Arbeitsstätte der Arbeitnehmerin bzw des Arbeitnehmers liegt. Für Wien gelten die Bezirke 1 bis 23 als Gemeindegebiet.

(3) Eine Dienstreise beginnt, wenn sie von der Betriebsstätte aus angetreten wird, mit dem Verlassen der Betriebsstätte. In allen anderen Fällen beginnt die Dienstreise mit dem reisenotwendigen Verlassen der Wohnung.
Die Dienstreise endet mit der Rückkehr zur Betriebsstätte bzw mit der Reise notwendigen Rückkehr zur Wohnung.
Im Zweifel ist die Dienstreise von der Betriebsstätte aus anzutreten.

§ 33 Inlandsdienstreise

(1) Die Reiseaufwandsentschädigungen gliedern sich in:

- Taggeld (= Ersatz des Verpflegungsaufwandes)
- Nächtigungsgeld (= Ersatz des Nächtigungsaufwandes)
- Reisevergütungen
- Fahrtkostenvergütungen (= Ersatz von Bahn-, Flug-, Taxikosten, etc)
- Kilometergeld
- Ersatz von Nebenkosten (Auslagenersatz bspw. Telefon, Porti etc)

(2) Taggeld

Das Taggeld dient zur Deckung der Mehrausgaben für Verpflegung sowie aller mit der Dienstreise verbundenen persönlichen Aufwendungen, einschließlich der Trinkgelder für persönliche Bedienung.
Die Höhe des vollen Taggeldes für Inlandsdienstreisen bestimmt sich nach dem als steuerfrei bezeichneten Entschädigungssatz, festgelegt in § 26 Z 4b EStG in der jeweils geltenden Fassung.
Das volle Tagesgeld lt der RGV steht für 24 Stunden zu, wobei der 24-Stunden-Tag für die Reiseaufwandsentschädigung immer mit Antritt der Dienstreise beginnt.
Dauert eine Dienstreise länger als drei Stunden, kann für jede angefangene Stunde ein Zwölftel des vollen Tagsatzes verrechnet werden.
Werden an einem Tag mehrere, jeweils bis zu drei Stunden dauernde, Dienstreisen durchgeführt, dürfen diese nicht zusammengerechnet werden.
Unter drei Stunden Reisedauer gebührt kein Taggeld.
Höhere Beträge werden bei Nachweis ausbezahlt, jedoch sind die höheren Beträge nicht steuerfrei.

Arbeitsessen

Ein von der Arbeitgeberin/vom Arbeitgeber bezahltes Essen reduziert das Taggeld um 6/12 eines vollen Taggeldes pro Mahlzeit (Mittag- und Abendessen).
Es gebührt kein Taggeld in jenen Fällen, in denen die Arbeitgeberin/der Arbeitgeber die Kosten für Schulungen oder Seminare trägt, wenn in diesen Kosten die Verpflegung der Arbeitnehmerin/des Arbeitnehmers enthalten ist.
Sind die tatsächlichen Kosten für die Verpflegung der Arbeitnehmerin/des Arbeitnehmers nachweislich geringer (zB € 7,20), ist in jedem Fall der Pauschalbetrag, von 6/12 eines vollen Taggeldes, in Abzug zu bringen.
Gibt es die Möglichkeit einer adäquaten Verpflegung in einer SOS-Kinderdorf-Einrichtung, wird das Taggeld für diese Mahlzeit(en) anteilig reduziert. Bei Arbeitsessen ist darauf zu achten, dass die Reduzierung des täglichen Taggeldes nur bis maximal NULL zu erfolgen hat.

Für Dienstreisen innerhalb des Bundeslandes der vertraglich vereinbarten Arbeitsstätte von Arbeitnehmer*innen, die im mobilen Bereich tätig sind, gebührt kein Taggeld für Tätigkeiten im Rahmen der mobilen Betreuung.

(idF ab 1. Jänner 2025)

(3) Nächtigungsgeld

Das Nächtigungsgeld dient zur Deckung der Unterkunftskosten bzw bei angeordneten Nachtfahrten (Fahrten während der Nacht, wenn wenigstens drei Fahrstunden in den Zeitraum 19.00 bis 6.00 Uhr fallen) für den anfallenden Mehraufwand.
Die Höhe des Nächtigungsgeldes (einschließlich der Kosten für das Frühstück) richtet sich nach der RGV in der jeweils gültigen Fassung. Wird von der Arbeitgeberin /vom Arbeitgeber eine adäquate Nächtigungsmöglichkeit bereitgestellt, entfällt der Anspruch auf Nächtigungsgeld.

(4) Reisevergütungen

a) Fahrtkosten

Grundsätzlich werden die Fahrtkosten einer Dienstreise (Bahn, Flug, Taxi etc) nach Vorlage der Originalbelege in ihrer tatsächlichen Höhe von der Arbeitgeberin /vom Arbeitgeber übernommen.
Erteilt die Arbeitgeberin /der Arbeitgeber vor Antritt der Dienstreise der Arbeitnehmerin/dem Arbeitnehmer die Zustimmung zur Verwendung des Privat-PKWs, gebührt ein Km-Geld.
Mit dem Km-Geld werden alle unmittelbar zusammenhängenden Aufwendungen für die Haltung und Benützung des Kraftfahrzeuges abgegolten.
Darüber hinaus entsteht ein Anspruch auf einen Zuschlag für jede Person, für die eine Mitbeförderung dienstlich notwendig ist.

b) Km-Geld

Die Höhe des Km-Geldes und des Zuschlages bestimmt sich nach dem § 10 Abs 3 und 4 der RGV 1955 in der jeweils geltenden Fassung.

c) Reisevergütung ohne Nachweis

Liegt eine Dienstreise vor und kann kein Nachweis über die Kosten beigebracht werden, so gebührt der Arbeitnehmerin/dem Arbeitnehmer grundsätzlich eine Entschädigung in der Höhe des günstigsten öffentliches Verkehrsmittels, dh bei Benützung der Bahn Kostenerstattung auf Basis der zweiten Klasse.

(5) Ersatz von Nebenkosten

Notwendige zusätzliche Dienstauslagen wie Porti, Telegramm- und Fernsprechgebühren, Park-, Garagierungs- und Mautkosten usw sind extra zu vergüten.

§ 34 Auslandsdienstreise

(1) Die Regelungen für Inlandsdienstreisen gelten sinngemäß, sofern im Folgenden nichts Gegenteiliges geregelt ist.

(2) Als Reiseaufwandsentschädigung für Dienstreisen in das Ausland gebühren die entsprechenden Sätze der Gebührenstufe 3 der RGV des Bundes in der jeweils geltenden Fassung, zumindest jedoch der Inlandssatz.

(3) Die Reiseaufwandsentschädigung gebührt für die Dauer des Aufenthaltes im Ausland, der mit dem Grenzübertritt beginnt bzw endet. Wird ein Flugzeug benützt, so gilt als Grenzübertritt der Abflug vom bzw die Ankunft am letztbenützten Inlandsflughafen. Bis zum Grenzübertritt bzw zum letztbenützten Inlandsflughafen ist die Aufwandsentschädigung nach den entsprechenden Reglungen für Inlandsreisen zu bemessen, selbiges gilt sinngemäß bei der Rückkehr.

(4) Das Tag- und Nächtigungsgeld richtet sich nach dem Ansatz für den Staat, der bei der Entsendung durchfahren wird bzw in dem sich die Arbeitnehmerin bzw der Arbeitnehmer zur Verrichtung der Dienstleistung aufhält.

(5) Die Taggelder für Auslandsreisen wurden jener für Inlandsreisen angepasst. Dauert eine Dienstreise im Ausland länger als 3 Stunden so kann für jede angefangene Stunde der Auslandsreise ein 1/12 gerechnet werden.

(6) Über die in Abs 5 genannten Beträge hinaus bezahlte Vergütungen stellen steuerpflichtige laufende Bezüge dar, auch wenn belegsmäßig abgerechnet wird.
Für die in der Verordnung der Bundesregierung über die Festsetzung der Reisezulagen für Dienstverrichtungen im Ausland (BGBl Nr 665/94) nicht genannten Länder sind aufgrund einer Empfehlung des BMF die Auslandsreisesätze eines vergleichbaren Nachbarlandes heranzuziehen, mit dem diese in enger wirtschaftlicher Beziehung stehen.
Als Grenzorte im Sinn der Bestimmungen der Reisegebührenvorschrift (RGV) gelten die im benachbarten Ausland gelegenen Orte, deren Ortsgrenze von der Bundesgrenze in der Luftlinie nicht mehr als 15 Kilometer entfernt sind.

Arbeitsessen
Findet bei einer Auslandsreise ein Arbeitsessen statt, erfolgt keine Kürzung der Tagesgebühr; finden innerhalb 24 Stunden zwei derartige Arbeitsessen statt, steht nur ein Drittel der Tagesgebühr steuerfrei zu.
Werden bei einer Auslandsreise höhere Kosten für die Nächtigung einschließlich der Frühstückskosten nachgewiesen als die den Bundesbediensteten zustehenden pauschalen Nächtigungsgelder, so können diese höheren Kosten steuerfrei bleiben, ohne dass eine Kürzung der Tagesgebühren erfolgen muss.

§ 35 Überstunden bei Dienstreisen

Reisezeiten die über die Normalarbeitszeit und Mehrarbeitszeit hinausgehen sind als Überstunden mit dem Überstundengehalt (1/160,66 des Bruttomonatsgehalts) und den entsprechenden Überstundenzuschlägen (50 %) abzugelten. Eine Ausnahme besteht nur dann, wenn während der Benützung eines Verkehrsmittels keine Arbeitsleistung erbracht wird oder bei einer Fahrt mit dem Kraftfahrzeug dieses nicht selbst gelenkt wird (passive Reisezeiten). In diesem Fall erfolgt eine Abgeltung zum Normalstundensatz (1/167,48 des Bruttomonatsgehalts).
(§ 35 idF 1. Jänner 2022)

§ 36 Reisezeit

Arbeitszeit- und Arbeitsruheregelungen
Reisezeit ist Arbeitszeit, da sich die Arbeitnehmerin/der Arbeitnehmer dabei an einem von der Arbeitgeberin/ vom Arbeitgeber bestimmten Ort (nämlich im Verkehrsmittel) aufhalten muss. Unter Reisezeiten sind in diesem Zusammenhang immer nur Zeiten der Reisebewegung anlässlich einer Dienstreise zu verstehen, nicht aber Zeiten für den Weg von der Wohnung zur ständigen Arbeitsstätte und die am auswärtigen Verrichtungsort verbrachte Frei- und Ruhezeit.

Grundsätzlich sind die im Arbeitszeitgesetz (AZG) normierten Grenzen der Arbeitszeit zu beachten. Weil die Belastung bei passivem Reisen – wenn die Arbeitnehmerin/der Arbeitnehmer also nicht selbst das Reisefahrzeug lenken muss – geringer ist als bei der Arbeitszeit im engeren Sinne, in der die Arbeitnehmerin/der Arbeitnehmer selbst aktiv ist, hat der Gesetzgeber im Zusammenhang mit Dienstreisen bestimmte Erleichterungen vorgesehen:

a) Durch Reisezeiten können Höchstgrenzen der Arbeitszeit überschritten werden (§ 20b Abs 2 AZG).

b) Bei ausreichenden Erholungsmöglichkeiten während der Reisezeit (Schlafwagen, eventuell auch Business-Class im Flugzeug) kann die tägliche Ruhezeit von 11 Stunden verkürzt werden (§ 20b Abs 3 AZG).

c) Bestehen keine ausreichenden Erholungsmöglichkeiten (zB eigeninitiatives Lenken des PKW), lässt der Kollektivvertrag eine Verkürzung der täglichen Ruhezeit bis auf 8 Stunden zu (§ 2b Abs 4 AZG).

d) Es ist zu beachten, dass von beiden hier beschriebenen Verkürzungsmöglichkeiten höchstens zweimal in der Kalenderwoche Gebrauch gemacht werden darf (§ 20b Abs 5 AZG).

e) Durch eine Dienstreise ist auch eine Störung der Wochenend- und Feiertagsruhe zulässig, "wenn dies zur Erreichung des Reiseziels notwendig oder im Interesse der Arbeitnehmerin/des Arbeitnehmers gelegen ist" (§ 10 a ARG).

f) Reisezeit im Sinn dieser zuvor angeführten Erleichterungsbestimmungen liegt vor, wenn die Arbeitnehmerin/der Arbeitnehmer über Auftrag der Arbeitgeberin/des Arbeitgebers vorübergehend ihren/seinen Dienstort (ihre/seine Arbeitsstätte) verlässt, um an anderen Orten ihre/seine Arbeitsleistung zu erbringen, sofern die Arbeitnehmerin/der Arbeitnehmer während der Reisebewegungen keine Arbeitsleistung zu erbringen hat.
Zur Reisebewegung gehören auch die notwendigen Wartezeiten (zB warten auf Anschlussflug, umsteigen etc), nicht aber die freien Zeiten am Zielort der Reise (inklusive der Nächtigung).

g) Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die reine Reisezeit ausnahmslos mit 1 : 1 berücksichtigt wird.

§ 37 Geltendmachung der Ansprüche von Dienstreisen

Ansprüche auf Fahrtkosten und oder Reiseaufwandsentschädigungen müssen binnen 4 Monaten nach Beendigung der Dienstreise bei sonstigem Verfall beim Arbeitgeber geltend gemacht werden.

ERHOLUNG UND ARBEITNEHMERINNEN- BZW ARBEITNEHMERSCHUTZ

§ 38 Erholungsurlaub

(1) Für den Urlaub gilt gemäß § 17 Angestelltengesetz das Bundesgesetz BGBl Nr 390/76, betreffend die Vereinheitlichung des Urlaubsrechts und die Einführung einer Pflegefreistellung.

(2) Das Urlaubsausmaß erhöht sich mit dem vollendeten 43. Lebensjahr und 10 Jahren Betriebszugehörigkeit auf 6 Wochen. Dies gilt als Vorgriff auf die 6. Urlaubswoche nach 25 Dienstjahren gemäß § 2 (1) UrlG und gebührt ab 1. 7. 2019 beginnend mit dem neuen Urlaubsjahr.

(3) Vordienstzeiten, die im selben Unternehmen geleistet wurden, werden bei Wiedereintritt bei der Urlaubsberechnung in vollem Umfang sofort angerechnet.
Dies gilt nicht, wenn die Lösung des Dienstverhältnisses durch die Arbeitgeber erfolgt ist.
(Abs 3 idF 1. Jänner 2024)

(4) Zuviel verbrauchter Urlaub kann bei Auflösung des Dienstverhältnisses (ausgenommen bei Entlassung und ungerechtfertigtem vorzeitigen Austritt) nicht zurückverrechnet werden.

(§ 38 idF 1. Februar 2019)

§ 39 Supervision

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in sozialen, pädagogischen und therapeutischen Arbeitsbereichen sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die in einer besonderen Belastungssituation stehen, haben Anspruch auf Supervision. Die Arbeitszeitanrechnung und mögliche Obergrenzen der Kostenübernahme durch die Arbeitgeberin/den Arbeitgeber sind in einer Betriebsvereinbarung zu regeln.
Die Wahl der Supervisorin oder des Supervisors, der Supervision oder des Zieles derselben erfolgt im Einvernehmen zwischen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern und der Arbeitgeberin/dem Arbeitgeber.

AUS- UND WEITERBILDUNG

§ 40 Ausbildung betriebsspezifischer Berufsbilder

Entfällt mit 1. 1. 2017

§ 41 Gesetzlich, berufsbedingt oder vom SOS Kinderdorf vorgeschriebene Fortbildungen

(1) Die Kosten (Fortbildungskosten, Aufenthaltskosten, Reiseaufwendungen, Arbeitszeit, ...) für gesetzlich oder berufsbedingt vorgeschriebene Fortbildungsmaßnahmen sind von der Dienstgeberin bzw vom Dienstgeber zu übernehmen.

(2) Für Fortbildungsmaßnahmen die vom SOS-Kinderdorf vorgeschrieben werden gelten die Bedingungen analog Abs 1.

§ 42 Fortbildungsangebote (nicht vorgeschrieben)

Für Fortbildungsangebote stehen der Arbeitnehmerin/dem Arbeitnehmer bei Einvernehmen mit dem Arbeitgeber bis zu 3 Tage pro Jahr zu Verfügung. Weiters ist Einvernehmen herzustellen über Kosten des Aufenthaltes, Reisespesen und Fortbildungskosten.
(ab 1. 7. 2018)

SPEZIELLE BERUFSBILDER DES SOS-KINDERDORFES

§ 43 SOS-Kinderdorf-Mutter/-Vater

(1) Arbeitskontext
Die SOS-Kinderdorf-Familie ist eine langfristige Betreuungsform zur familiären Sozialisation von Kindern und Jugendlichen.

(2) Strukturelle Einordnung
Die/der SOS-Kinderdorf-Mutter/-Vater ist dem/der pädagogischen Leiter/in unterstellt.

(3) Hauptaufgaben und Tätigkeitsfelder
Ihre/Seine Kernaufgabe ist, die Beziehung zu den Kindern/Jugendlichen so zu gestalten, dass die SOS-Kinderdorf-Familie innerhalb des Netzwerkes SOS-Kinderdorf zum Lebensraum und zum verlässlichen und kontinuierlichen pädagogischen Ort wird. Im Rahmen des familiären Zusammenlebens unterstützt und fördert sie/er alle Kinder und Jugendlichen – entsprechend den persönlichen Fähigkeiten und Potenzialen – damit sie später als selbsterhaltungsfähige Erwachsene aktiv am Leben der Gesellschaft teilnehmen können.

- Familienbezogene Aufgaben (Aufbauen und Führen der Familie, kind-/jugendgerechte Atmosphäre, Haushaltsführung)
- kinder- und jugendlichenbezogene Aufgaben (verlässliche Beziehungen, Bewältigung des Alltags, Akzeptanz/Einbeziehen der Herkunftsfamilie, Begleitung, Beratung, Berufsplanung, Ablösungsprozesse, ...)
- Kinderdorfbezogene Aufgaben (Teamarbeit, Qualitätsentwicklung, Gesprächsrunden)
- Externe Kooperation (Angehörige, Jugendamt, Lehrer, Öffentlichkeit)
- Reflexion des pädagogischen Handelns

(4) Anforderungsprofil
Voraussetzung ist die Absolvierung der Ausbildung im Colleg für Familienpädagogik (Basis- und Aufbaulehrgang) sowie dreier arbeitgeberspezifische Zusatzmodule. Zur Ausbildung zugelassen werden in der Regel Frauen und Männer im

- Alter zwischen 26 und 42 Jahren
- mit Berufs- und Lebenserfahrung und abgeschlossener Berufsausbildung

§ 43 SOS-Kinderdorf-Mutter/-Vater (KDF 2020)

(1) Arbeitskontext
Die SOS-Kinderdorf-Familie ist eine familienähnliche Betreuungsform für Kinder und Jugendliche.

(2) Strukturelle Einordnung
Die/der SOS-Kinderdorf-Mutter/ Vater ist dem/der pädagogischen Leiter/in unterstellt.

(3) Hauptaufgaben
- Bezugsperson für jedes Kind in der Familie
- Erreichung der Entwicklungsziele der Kinder/Jugendlichen
- Aufbau und Pflege der internen und externen Netzwerke
- Kooperation /aktive Kontakt- und Beziehungspflege mit dem Herkunftssystem
- Beteiligung der Kinder/Jugendlichen

(4) Anforderungsprofil
- Abgeschlossene (sozial)pädagogische Ausbildung
- Interne „State of the Art" Module
- Gründung des Lebensmittelpunktes in der KDF
- Hohes Maß an Selbstreflexion
- Teamfähigkeit
- Offene Kommunikation und Konfliktfähigkeit

§ 43a SOS-Familienpädagogin/SOS-Familienpädagoge (KDF 2020)

ab Umstellung der Familie auf Kinderdorf-Familie 2020

(1) Arbeitskontext
Die SOS-Kinderdorf-Familie ist eine familienähnliche Betreuungsform für Kinder und Jugendliche.

(2) Strukturelle Einordnung
Dienstrechtlich ist der/die SOS-Familienpädagoge/in dem/der pädagogischen Leiter/in unterstellt.

(3) Hauptaufgaben
- Erreichung der Entwicklungsziele der Kinder/Jugendlichen
- Pflege der internen und externen Netzwerke
- Kooperation und Beziehungspflege mit dem Herkunftssystem
- Beteiligung der Kinder/Jugendlichen
- Vollvertretung der/des jeweiligen SOS-Kinderdorf-Mutter/-Vater

(4) Anforderungsprofil
- Abgeschlossene (sozial)pädagogische Ausbildung
- Hohes Maß an Selbstreflexion
- Teamfähigkeit
- Offene Kommunikation und Konfliktfähigkeit
- Vollvertretung der/des jeweiligen SOS-Kinderdorf-Mutter/-Vater

§ 44 SOS-Familienhelferin/SOS-Familienhelfer

(1) Arbeitskontext
Die SOS-Kinderdorf-Familie ist eine langfristige Betreuungsform zur familiären Sozialisation von Kindern und Jugendlichen.

(2) Strukturelle Einordnung
Dienstrechtlich ist die SOS-Familienhelferin/der SOS-Familienhelfer dem/der pädagogischen Leiter/in unterstellt. In der SOS-Kinderdorf-Familie ist sie/er der/dem SOS-Kinderdorf-Mutter/-Vater gegenüber weisungsgebunden.
(idF ab 1. Februar 2013)

(3) Hauptaufgaben und Tätigkeitsfelder
Kernaufgabe des SOS-Familienhelfers/der SOS-Familienhelferin ist die Vollvertretung der/dem jeweiligen SOS-Kinderdorf-Mutter/-Vater (an freien Tagen, im Urlaub und bei Krankheit) im Rahmen der vereinbarten Betreuungsziele.
Zusätzlich unterstützt sie/er die/den SOS-Kinderdorf-Mutter/-Vater bei der Haushaltsführung bzw im Betreuungs-/Versorgungsprozess der Kinder und Jugendlichen.

(4) Anforderungsprofil
Die wesentlichsten Anforderungen sind pädagogische und hauswirtschaftliche Kompetenz, Bereitschaft/Fähigkeit zeitlich befristete Eigenverantwortung zu übernehmen, Fähigkeit zur Kooperation und Kommunikation sowie Konfliktfähigkeit, Lern- und Reflexionsbereitschaft.
Qualifikationsvoraussetzung ist die Absolvierung des berufsbegleitenden Basislehrgangs im Colleg für Familienpädagogik. Zur Ausbildung zugelassen werden in der Regel Frauen und Männer
- mit einem Mindestalter von 20 Jahren
- Berufserfahrung
- pädagogischem Einfühlungsvermögen

§ 45 Dorfleiterin/Dorfleiter

Entfällt ab 1. Februar 2013

SONDERBESTIMMUNGEN FÜR SOS-KINDERDORF-MÜTTER/ SOS-KINDERDORF-VÄTER

§ 46 Pensionsregelung für SOS-Kinderdorf-Mütter und SOS-Kinderdorf-Väter

(1) Die Arbeitgeberin/der Arbeitgeber verpflichtet sich, zur Pensionsvorsorge der SOS-Kinderdorf-Mütter/-Väter einer überbetrieblichen Pensionskasse beizutreten. Dieser Beitritt erfolgt durch Abschluss eines Pensionskassenvertrages gemäß § 15 Pensionskassengesetz.

(2) Geltungsbereich
Die Arbeitgeberin/der Arbeitgeber verpflichtet sich, die SOS-Kinderdorf-Mutter /den -Vater nach § 20 C. (2) a) in die Pensionskasse einzubeziehen.

(3) Die Pensionsregelung gilt für alle SOS-Kinderdorf-Mütter/-Väter.

(4) Beitrag
Die Arbeitgeberin/der Arbeitgeber verpflichtet sich, zur Finanzierung der Vorsorgeleistungen monatlich Arbeitgeberbeiträge in zumindest folgender Höhe zuzüglich Versicherungssteuer an die Pensionskasse zu entrichten (beitragsorientierte Pensionskassenzusage):
5 % der Bemessungsgrundlage der SOS-Kinderdorf-Mutter/des -Vaters Bemessungsgrundlage ist der aus dem Dienstverhältnis gebührende Jahres-Bruttogehalt dh die Summe der Monatsbruttobezüge plus Urlaubszuschuss und Weihnachtsremuneration (= 13. und 14. Bezug). Hinsichtlich des Erstellens, des Aussetzens oder des Einschränkens der Beitragsleistung der Arbeitgeberin/des Arbeitsgebers gelten die gesetzlichen Bestimmungen (§ 6 BPG). Diese Möglichkeiten sind in der abzuschließenden Betriebsvereinbarung entsprechend vorzusehen.

(5) Eine Betriebsvereinbarung im Sinne dieser Regelungen über die Betriebliche Altersvorsorge gemäß Betriebspensionsgesetz (§ 3 (1) und (2) BPG) ist abzuschließen.

§ 47 Lebensformpauschale

(1) Neben der Arbeitszeit, wie in § 20 C beschrieben, besteht die Tätigkeit der SOS-Kinderdorf-Mutter/des -Vaters auch aus einer Lebensform, Kinder und Jugendliche zu erziehen und ins Leben zu begleiten. Diese Wahl einer Lebensform ist nicht bezahlbar.

(2) Für die Lebensform erhalten die SOS-Kinderdorf-Mütter/-Väter eine Anerkennungspauschale in der Höhe von 27,5 % des Grundgehaltes. 27,5 % des Grundgehaltes gelten für eine 6-Tage-Woche, diese Lebensformpauschale wird aliquotiert.
(Abs 2 idF ab 1. Jänner 2024)

(3) Lebensformpauschale KDF 2020
Die Anerkennungspauschalen betragen:
- 41 % des Grundgehaltes für eine 6-Tage-Woche
- 35 % des Grundgehaltes für eine 5-Tage-Woche
- 29 % des Grundgehaltes für eine 4-Tage-Woche

(Abs 3 idF ab 1. Jänner 2024)

§ 48 Nachbetreuungsvorsorge

(1) Die Arbeitgeberin/der Arbeitgeber verpflichtet sich für alle SOS-Kinderdorf-Mütter/-Väter eine Gruppenzusatzversicherung als Beitrag zur Sicherung der Nachbetreuung von ehemaligen SOS-Kinderdorf-Kindern mit einer jährlichen Prämienleistung von € 218,04 (inkl Versicherungssteuer) abzuschließen.

(2) Die Leistung gebührt nach Beendigung des Dienstverhältnisses und Pensionsantritt der Arbeitnehmerin /des Arbeitnehmers, frühestens jedoch ab deren vollendetem 60. Lebensjahr. Hinsichtlich des Erstellens, des Aussetzens oder des Einschränkens der Beitragsleistung der Arbeitgeberin/des Arbeitsgebers gelten die Vereinsstatuten und das Mütter-/Väter-Statut. Diese Möglichkeiten sind in der abzuschließenden Betriebsvereinbarung entsprechend vorzusehen.

(3) Eine Betriebsvereinbarung im Sinne dieser Regelungen über die Nachbetreuungsvorsorge gemäß Vereinsstatuten und Mütter-/Väter-Statut ist abzuschließen.

§ 49 Entpflichtung der SOS-Kinderdorf-Mütter/SOS-Kinderdorf-Väter

(1) Für die Verteilung der Normalarbeitszeit auf 6 Tage pro Woche werden den SOS-Kinderdorf-Müttern/SOS-Kinderdorf-Vätern 20 Arbeitstage (ab 1. 1. 2015 22 Arbeitstage und ab 1. 1. 2016 25 Arbeitstage) pro Jahr gutgeschrieben. Diese 20 Arbeitstage (ab 1. 1. 2015 22 Arbeitstage und ab 1. 1. 2016 25 Arbeitstage) können entweder bei Beendigung des Dienstverhältnisses konsumiert oder nach Wahl im Laufe des Jahres in Absprache mit der Dorfleitung konsumiert werden.

(2) Der Anspruch entsteht ab dem ersten Tag der Bestellung, frühestens jedoch ab dem 1. 1. 2006.

(3) Diese Regelung gilt derzeit nur für eine SOS-Kinderdorf-Mutter/einen -Vater mit einer 6-Tage-Woche.

(4) Bei einem Wechsel von einer 6-Tage-Woche auf eine 5-Tage-Woche bleibt der Anspruch auf die Entpflichtungstage, die mit 6-Tage-Wochen-Arbeitszeit erreicht wurden, aufrecht.

ZUKUNFTSVORSORGE

§ 50 Betriebliche Zukunftsvorsorge

(1) Die Arbeitgeberin/der Arbeitgeber verpflichtet sich zum Abschluss einer betrieblichen Zukunftsvorsorge gemäß § 3/1/15a EStG.

(2) Geltungsbereich
Die betriebliche Zukunftsvorsorge gebührt allen voll- und teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ab Ende der Probezeit. Details sind in der Betriebsvereinbarung zu regeln.
(idF ab 1. Jänner 2023)

(3) Beitrag
Die Arbeitgeberin/der Arbeitgeber verpflichtet sich € 300,– pro Jahr und pro vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmerin/vollzeitbeschäftigtem Arbeitnehmer (bei teilzeitbeschäftigter Arbeitnehmerin/teilzeitbeschäftigtem Arbeitnehmer erfolgt eine Reduktion entsprechend der Betriebsvereinbarung) für die Zukunftsvorsorge aufzuwenden und in den Gruppen-/Erlebens-/Rentenversicherungsvertrag bei einer Versicherung einzuzahlen.

(4) Die Gestaltung, Änderung und Aufhebung der Zukunftsvorsorge (§ 8 und 9 BPG) wird in einer noch abzuschließenden Betriebsvereinbarung geregelt.

BEENDIGUNG DES ARBEITSVERHÄLTNISSES

§ 50a Rechtsanspruch auf Altersteilzeit

(1) Rechtsanspruch auf Altersteilzeit

a) Arbeitnehmerinnen haben einen Rechtsanspruch auf die kontinuierliche Variante der Altersteilzeit bis zur Erreichung ihres Pensionsantrittsstichtages bis zu einer Maximaldauer von 5 Jahren, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind und sie ihr Dienstverhältnis bei Erreichen des Pensionsantrittsstichtages beenden wollen:

- Betriebszugehörigkeit von mindestens 10 Jahren.
- Das monatliche Bruttoentgelt darf die Höchstbeitragsgrundlage zur Sozialversicherung nicht überschreiten.
- Die rechtlichen Anforderungen zur Inanspruchnahme der gesetzlich geregelten und geförderten Altersteilzeit müssen erfüllt sein.
- Nachweis über den persönlichen Pensionsantrittsstichtag und rechtzeitige Vorlage aller erforderlichen Unterlagen für die Antragstellung bei der Förderstelle.
- Mindestausmaß der Normalarbeitszeit nach Reduktion in allen Bereichen sind 15,6 Wochenstunden.
  (idF ab 1. Jänner 2022)
- Die Arbeitnehmerin verpflichtet sich, mit Ende der Altersteilzeit das Dienstverhältnis im Einvernehmen zu lösen.

b) Die Arbeitnehmerin hat die Arbeitgeberin mindestens 6 Monate vor dem geplanten Antritt schriftlich darüber zu informieren. Diese Information hat die gewünschte Reduktion der wöchentlichen Normalarbeitszeit, die Dauer und den gewünschten Tag des Beginnes der Altersteilzeit zu enthalten.

c) Die Arbeitgeberin hat binnen 2 Monaten ab dieser Information durch die Arbeitnehmerin dieser eine Entscheidung bekannt zu geben.

d) Die Arbeitgeberin hat bei Erfüllung der Voraussetzungen bis 8 Wochen vor dem gewünschten Antritt eine Rahmenvereinbarung über die geförderte Altersteilzeit mit der Arbeitnehmerin zu treffen. Gleichzeitig mit dieser Vereinbarung unterfertigt die Arbeitnehmerin die Beendigungsvereinbarung für das Dienstverhältnis zum Ende der Altersteilzeit. Auf der Rahmenvereinbarung basierend wird der Antrag auf geförderte Altersteilzeit bei der abwickelnden Förderstelle eingebracht. Nach erfolgter Förderzusage wird die finale Vereinbarung bezüglich der Entgelthöhe sowie Lage der Normalarbeitszeit abgeschlossen.

e) Die Arbeitgeberin kann die Vereinbarung über die geförderte Altersteilzeit

- auf einen späteren Zeitpunkt verschieben oder
- Gespräche über ein geändertes Ausmaß der Reduzierung der Normalarbeitszeit führen oder
- ablehnen, nur wenn die Einhaltung von Betriebsabläufen gefährdet ist oder die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes nicht mehr gewährleistet werden kann. In Betrieben mit Betriebsrat ist der Betriebsrat hiervon zu informieren und ein Vermittlungsgespräch zu führen.

(2) Darüber hinaus kann bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen einvernehmlich zwischen Arbeitgeberin und Arbeitnehmerin Altersteilzeit gemäß Arbeitslosenversicherungsgesetz (AlVG) vereinbart werden.

(3) Nimmt die Arbeitnehmerin Altersteilzeit in Anspruch gilt Folgendes:

a) Arbeitnehmerinnen, die nicht dem BMSVG unterliegen, haben bei Beendigung des Dienstverhältnisses Anspruch auf Berechnung der zustehenden Abfertigung auf der Grundlage der Arbeitszeit vor der Herabsetzung der Normalarbeitszeit.

b) Die im Jahr der Herabsetzung der Normalarbeitszeit zustehenden Sonderzahlungen sind für die Phase des vollen Einkommens und des herabgesetzten Einkommens zu aliquotieren.

c) Bei Kündigung des Dienstverhältnisses durch die Arbeitnehmerin, bei unberechtigtem vorzeitigen Austritt und bei berechtigter Entlassung bestehende Zeitguthaben an Normalarbeitszeit, sind ohne Berechnung des im § 19e AZG vorgesehenen Zuschlags auszuzahlen. Endet das Dienstverhältnis durch den Tod der Arbeitnehmerin, so gebührt diese Abgeltung den Erben.

(4) Bei Änderung der gesetzlichen Bestimmungen oder der Förderbedingungen (insbesondere Förderhöhe) zur kontinuierlichen Altersteilzeit tritt diese Regelung außer Kraft. Die Sozialpartner nehmen in diesem Fall Verhandlungen über die Erneuerung bzw Abänderung des Kollektivvertrages auf.
(§ 51a gilt ab 1. Juli 2019)

§ 51 Beendigung durch Zeitablauf (Befristung)

Bei einer Befristung, die länger als drei Monate bzw länger als sechs Monate andauert, ist die Arbeitnehmerin bzw der Arbeitnehmer und der Betriebsrat zwei Kalenderwochen bzw vier Kalenderwochen vor dem vereinbarten Ende im Vorhinein über eine etwaige Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses zu informieren.

§ 52 Kündigung

(1) Für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die vom Geltungsbereich dieses Kollektivvertrags erfasst sind, gilt bezüglich der Kündigung des Arbeitsverhältnisses § 20 Angeselltengesetz. Wenn § 20 Abs 3 zur Anwendung kommt, ist eine Kündigung nur zum Monatsletzten möglich. In Einzelverträgen bestehende günstigere Regelungen bleiben aufrecht.

(2) Für Transitarbeitskräfte gemäß § 3 Abs 1 gilt unter Anwendung des § 1159 ABGB, dass das Beschäftigungsverhältnis unter Einhaltung der Kündigungsfrist von 14 Tagen zu jedem Kalendertag gelöst werden kann.

§ 53 Abfertigung

Den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gebühren unter der Voraussetzung der § 23 und 23a des Angestelltengesetzes eine Abfertigung in der dort vorgesehenen Höhe. Für diejenigen Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer, deren Dienstverhältnisse der BMVG unterliegen, sind die dort vorgesehenen Regeln anzuwenden.

UNTERGANG VON ANSPRÜCHEN UND STREITBEILEGUNG

§ 54 Verfall von kollektivvertraglichen Ansprüchen

Ansprüche nach diesem Kollektivvertrag müssen binnen sechs Monaten nach Fälligkeit bei sonstigem Verfall geltend gemacht werden. Ansprüche auf Überstundenvergütung müssen spätestens 6 Monate nach Ende des Durchrechnungszeitraums geltend gemacht werden, in dem sie geleistet wurden.
Bei rechtzeitiger Geltendmachung bleiben die Verjährungsbestimmungen nach dem ABGB in vollem Umfang aufrecht.

§ 55 Mitarbeiteraudit

(1) Zur Beilegung von Streitigkeiten über

a) Ansprüche auf Teilzeitarbeit
b) Ansprüche auf Sabbatical
c) Einreihung in die Verwendungsgruppe
d) Übergangsbestimmungen

kann sowohl auf Antrag der Arbeitgeberin/des Arbeitgebers als auch der Arbeitnehmerin/des Arbeitnehmers eine überbetriebliche Schlichtungskommission (Mitarbeiteraudit) angerufen werden.

(2) Die überbetriebliche Schlichtungskommission ist eine gemeinsame Einrichtung der Kollektivvertragsparteien gem § 2 Abs 2 Z 6 ArbVG. Ein Antrag der Arbeitgeberin bzw des Arbeitgebers auf Einrichtung der Schlichtungsstelle ist bei der Interessenvertretung der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die den Kollektivvertrag abgeschlossen hat, einzubringen.

(3) Jene Interessenvertretung, bei der der Antrag eingereicht wurde, ist zuständig für

a) Bestellung von einer Frau und einem Mann als Beisitzerin bzw Beisitzer;
b) Aufforderung an den Kollektivvertragspartner, gleichfalls eine Frau und einen Mann als Beisitzerin bzw Beisitzer zu bestellen;
c) laufende Information des Kollektivvertragspartners über die durchgeführten Verfahrensschritte.

(4) Nominiert eine Interessensvertretung keine Beisitzerin bzw keinen Beisitzer, gilt der Schlichtungsversuch als gescheitert. Nach erfolgter Bestellung der bzw des Vorsitzenden hindert ein Rücktritt bzw das Unterlassen einer Nachbesetzung einer Beisitzerin bzw eines Beisitzers nicht den Fortgang des Schlichtungsverfahrens.

(5) Die Bestellung der bzw des Vorsitzenden hat im Einvernehmen zwischen sämtlichen Beisitzerinnen bzw Beisitzern zu erfolgen. Wird kein Einvernehmen erzielt, ist die Vorsitzende bzw der Vorsitzende durch eine Losentscheidung zu ermitteln.

(6) Sofern der Kollektivvertrag nicht Gegenteiliges regelt, hat die Schlichtungskommission die Verfahrensregelungen des § 146 ArbVG zu beachten. Abweichungen hievon oder sonstige Beschlüsse zu einer Geschäftsordnung hat die Schlichtungskommission einstimmig zu fassen. Ein faires Verfahren muss jedenfalls gewährleistet sein. Insbesondere sind die Streitparteien persönlich oder durch ihre Vertretung anzuhören.

(7) Scheitert der Schlichtungsversuch oder erfolgt binnen der Frist von drei Monaten ab Antragstellung keine Verhandlung, so steht den Beteiligten der Weg zum ordentlichen Gericht offen.

(8) Die Aufgabe des Mitarbeiteraudits ist ausschließlich die Vornahme eines Schlichtungsversuches.

ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN

§ 56 Generalklausel

(1) Bessere einzelvertragliche Regelungen bleiben unter Berücksichtigung der Übergangsbestimmungen §§ 56–64 auch nach In-Kraft-Treten dieses Kollektivvertrags aufrecht.

(2) Aufgrund des In-Kraft-Tretens dieses Kollektivvertrages dürfen bestehende Gehälter nicht geschmälert werden.

§ 57 Übergangsbestimmungen zur Arbeitszeit

(1) Neue Arbeitszeitregelungen gelten ab Abschluss des Kollektivvertrages bzw, wenn im Kollektivvertrag eine Betriebsvereinbarung vorgesehen ist, ab Abschluss einer Betriebsvereinbarung.

(2) Bestehende Zeitguthaben in Form von Mehr- oder Überstunden bleiben aufrecht und können, sofern sie nicht zuvor abgebaut wurden, konsumiert werden.

§ 58 Übergangsbestimmungen zum Sabbatical (§ 8)

Entfällt ab 1.1. 2016

§ 59 Übergang in das neue Gehaltsschema

(1) Für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (ausgenommen SOS-Kinderdorf-Mütter und -Väter), die ihr Dienstverhältnis vor In-Kraft-Treten dieses Kollektivvertrages angetreten haben, erfolgt die Einstufung entsprechend der Art ihrer Tätigkeit in die Verwendungsgruppe lt Tabelle in der betragsmäßig nächst niedrigeren Gehaltsstufe. Die Differenz zum bisherigen Gehalt wird als Umstiegsgehaltsanteil vergütet und im Ausmaß der Gehaltstabellen dieses Kollektivvertrages valorisiert.

(2) Für den Zeitraum von 20 Jahren ab dem 1. 1. 2007 wird in einem Vergleich des bisherigen und des neuen Entgeltsystems der jeweilige Differenzbetrag zum bisherigen Entgeltsystem ermittelt. Das bisherige Entgeltsystem wird im Ausmaß der Gehaltstabellen dieses Kollektivvertrages valorisiert.

(3) Ergibt sich aus dem Vergleich der über den Zeitraum von 20 Jahren addierten Differenzbeträge eine Differenz zum bisherigen Entgeltsystem, wird ab dem Zeitpunkt des Entstehens eines Minusbetrages der Umstiegsgehaltsanteil um diese Differenz erhöht.

§ 60 Übergangsregelungen für Zulagen, Zuschläge und Sozialleistungen (§§ 27 und 28)

(1) Zulagen und Zuschläge, die vor dem In-Kraft-Treten des Kollektivvertrages zur Anwendung gekommen sind, die es aber künftig nach diesem Kollektivvertrag nicht mehr gibt, werden bei der Umstufung berücksichtigt und in den Gehalt eingerechnet. Dies sind die Haushaltszulage und Bildschirmzulage.

(2) Die Assistentenzulage und die 2 % übersteigende Turnuszulage wurden bereits bei der Erstellung der Gehaltstafeln berücksichtigt.

§ 61 Übergangsbestimmung zu Dienstjubiläen (§ 29)

Die Regelung nach § 29 gilt ausschließlich für Dienstverhältnisse, die ab In-Kraft-Treten des Kollektivvertrages neu begründet werden.
Für alle anderen werden folgende einmalige Anerkennungszahlungen (Gaben) gewährt:

Pädagogische Einrichtungen ehem. HGHAG:

Nach 10 Jahren	½ Monatsbruttogehalt
Nach 20 Jahren	1 Monatsbruttogehalt
Nach 25 Jahren	1 Monatsbruttogehalt
Nach 30 Jahren	1 Monatsbruttogehalt
Nach 35 Jahren	2 Monatsbruttogehälter
Nach 40 Jahren	3 Monatsbruttogehälter

Verwaltung:

Nach 10 Jahren	½ Monatsbruttogehalt
Nach 20 Jahren	1,5 Monatsbruttogehälter + 2 freie Tage
Nach 25 Jahren	1,5 Monatsbruttogehälter + 2 freie Tage
Nach 30 Jahren	½ Monatsbruttogehalt
Nach 35 Jahren	2,5 Monatsbruttogehälter + 2 freie Tage
Nach 40 Jahren	4 Monatsbruttogehälter + 2 freie Tage

§ 62

Entfällt ab 1. Jänner 2009.

§ 63

Entfällt ab 1. Jänner 2010.

§ 64 Übergangsbestimmungen zur Abfertigung (§ 53)

Jene Dienstnehmerinnen/jenen Dienstnehmern, deren Dienstverhältnisse bei In-Kraft-Treten dieses Kollektivvertrages den Bestimmungen des Hausgehilfengesetzes und Hausangestelltengesetzes unterliegen und zu diesem Zeitpunkt noch keine 10 Jahre im Dienstverhältnis stehen, haben Anspruch auf Abfertigung unter folgenden Voraussetzungen:

a) das Dienstverhältnis dauert länger als 10 Jahre und

b) das Dienstverhältnis endet.

Bemessungsgrundlage der Abfertigung bildet § 17 des HausgG mit der Maßgabe, dass an die Dienstnehmerin/den Dienstnehmer an Abfertigung jener aliquote Betrag zur Auszahlung gelangt, der der zurückgelegten Dienstzeit im Hausangestelltengesetz bis zum In-Kraft-Treten des KV entspricht.

§ 65 Übergangsbestimmung für Familienberaterinnen und -berater

Die Umstellung der Familienberaterinnen und -berater erfolgt von Verwendungsgruppe V in die Verwendungsgruppe IVa in die betragsmäßig nächst niedrigeren Gehaltsstufe, als aufsuchende Fachkraft in der sozialen Arbeit. Die Differenz, zum Zeitpunkt der Umstellung, zum bisherigen Gehalt wird als Umstiegsgehaltsanteil vergütet und im Ausmaß der Gehaltstabellen des Kollektivvertrages valorisiert. Die Umstellung erfolgt mit 1. 7. 2017.

Innsbruck am 6. Dezember 2024

SOS-KINDERDORF ÖSTERREICH

Mag. Irene Szimak — Vorsitzende des Aufsichtsrats

Mag. Christian Moser — Geschäftsführer

ARBEITGEBERVERBAND SOS-KINDERDORF ÖSTERREICH

Mag. Gerhard Stecher

Vorsitzender des Arbeitgeberverbandes

ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
GEWERKSCHAFT GPA

Barbara Teiber, MA — Vorsitzende

Karl Dürtscher — Bundesgeschäftsführer

GEWERKSCHAFT GPA
WIRTSCHAFTSBEREICH „GESUNDHEIT, SOZIALE DIENSTLEISTUNGEN, KINDER- UND JUGENDHILFE"

Beatrix Eiletz — Bundesausschussvorsitzende

Eva Scherz — Wirtschaftsbereichssekretärin

GEWERKSCHAFT VIDA

Roman Hebenstreit — Vorsitzender

Mag.ª Anna Daimer, BA — Generalsekretärin

GEWERKSCHAFT VIDA,
Fachbereich Soziale Dienste

Sylvia Gassner — Fachbereichsvorsitzende

Michaela Guglberger — Fachbereichssekretärin

BETRIEBSRAT SOS-KINDERDORF ÖSTERREICH

Gervin Grinschgl-Royer

Zentralbetriebsratsvorsitzender

NOTIZEN



Es zahlt sich aus, vida-Mitglied zu sein!

vida – was ist das?

vida ist die österreichische Verkehrs- und Dienstleistungsgewerkschaft und vertritt ArbeitnehmerInnen aus über 75 Berufsgruppen von der Lehre bis zur Pension.

vida ist deine Stimme!

- ✓ **vida** kämpft für faire Arbeitsbedingungen und gerechte Löhne.
- ✓ **vida** verhandelt mit den Arbeitgebern jährlich mehr als 150 Kollektivverträge, die eine jährliche Lohnerhöhung, Weihnachts- und Urlaubsgeld sowie vieles mehr festlegen.
- ✓ **vida** unterstützt BetriebsrätInnen und JugendvertrauensrätInnen bei ihrer Arbeit mit rechtlichem Rat, mit Informationsmaterial oder bei der Verhandlung von Betriebsvereinbarungen.
- ✓ **vida** setzt sich national und international für die politischen Grundrechte aller Mitglieder ein.



vida ist deine Plattform!



- ✓ **vida online**
  Alle News, Themen und Angebote der vida findest rund um die Uhr auf **vida.at**! Und damit dir garantiert nichts mehr entgeht, abonniere den vida-Newsletter unter **vida.at/newsletter**!
- ✓ **vida vernetzt**
  Folge uns auf Facebook! Deine Likes, Kommentare und Nachrichten sind jederzeit willkommen.
- ✓ **vida informiert**
  Das vida-Magazin mit spannenden Reportagen und News aus den Bundesländern bekommst du als Mitglied kostenlos nachhause geschickt. Mehr dazu auf **vida.at/magazin**!



15 gute Gründe, vida-Mitglied zu sein!

	Mit Gewerkschaft	Ohne Gewerkschaft
Jährliche Lohnerhöhung (nur durch Kollektivvertrag geregelt, kein Gesetz)	*JA*	*NEIN*
Urlaubs- und Weihnachtsgeld (kein Gesetz)	*JA*	*NEIN*
Informationen rund um deinen Kollektivvertrag	*JA*	*NEIN*
Kostenlose Beratung, Rechtsschutz und gerichtliche Vertretung bei arbeitsrechtlichen Angelegenheiten	*JA*	*NEIN*
Berufshaftpflichtversicherung bis 100.000 Euro	*JA*	*NEIN*
Berufsrechtsschutzversicherung bis 20.000 Euro	*JA*	*NEIN*
Arbeitslosenunterstützung und außerordentliche Unterstützung für unverschuldet in Notlage geratene KollegInnen	*JA*	*NEIN*
Bildungsunterstützungen	*JA*	*NEIN*
Attraktive Urlaubsangebote und über 1.000 Vergünstigungen mit der vida-Card	*JA*	*NEIN*
Kostenloses Mitgliedermagazin „vida“	*JA*	*NEIN*
Streikunterstützung	*JA*	*NEIN*
Spitaltaggeld bei Unfällen (Freizeit- und Berufsunfall)	*JA*	*NEIN*
Invaliditäts- und Todesfallversicherung	*JA*	*NEIN*
Begräbniskostenbeitrags-Versicherung	*JA*	*NEIN*
Hilfe bei Mobbing und Gewalt am Arbeitsplatz	*JA*	*NEIN*
Diese 15 Vorteile kannst du über Nacht verlieren!	*NEIN*	*JA*

DEINE
vida-CARD-VORTEILSPLATTFORM



Hol dir über 1.000 Angebote

Schau vorbei auf vida.at/vorteil

WIR LEBEN GEWERKSCHAFT vida



Auskunft, Beratung und Hilfe erhalten Mitglieder bei der Gewerkschaft vida:

vida Zentrale
Johann-Böhm-Platz 1
1020 Wien
Tel.: +43 1 53444 79
E-Mail: info@vida.at

vida Burgenland
Wiener Straße 7
7000 Eisenstadt
Tel.: +43 2682 770 71000
E-Mail: burgenland@vida.at

vida Kärnten
Villach
Italiener Straße 10a
9500 Villach

Klagenfurt
Bahnhofstraße 44
9020 Klagenfurt

Tel.: +43 463 5870 72000
E-Mail: kaernten@vida.at

vida Niederösterreich
Gewerkschaftsplatz 1
3100 St. Pölten
Tel.: +43 2742 311941 730
E-Mail: niederoesterreich@vida.at

vida Oberösterreich
Volksgartenstraße 34
4020 Linz
Tel.: +43 732 653397 740
E-Mail: oberoesterreich@vida.at

vida Salzburg
Markus-Sittikus-Straße 10
5020 Salzburg
Tel.: +43 662 871228 750
E-Mail: salzburg@vida.at

vida Steiermark
Karl-Morre-Straße 32
8020 Graz
Tel.: +43 316 7071 76000
E-Mail: steiermark@vida.at

vida Tirol
Südtiroler Platz 14–16
6020 Innsbruck
Tel.: +43 512 59777 77000
E-Mail: tirol@vida.at

vida Vorarlberg
Widnau 2
6800 Feldkirch
Tel.: +43 5522 3553 78000
E-Mail: vorarlberg@vida.at

vida Wien
Triester Straße 40/3/1
1100 Wien
Tel.: +43 1 53444 79680
E-Mail: wien@vida.at

vida.at